

الخلاصة

في مادة

قانون تجاري جائحة قانون

احجز معنا من الآن
لأقوى كورس مراجعة لهذه المادة

يعني إيه مذكرة الخلاصة والسؤال والجواب؟؟؟

مذكرة تحتوي على تلخيص لأهم الموضوعات التي يشملها الكتاب وذلك بأسلوب علمي مبسط وبطريقة موجزة سهلة بعيدة عن التطويل الممل أو التقصير المخل حتى تكون في متناول كل طالب وقد تم التركيز على أهم المواضيع التي تكون محل أسئلة الامتحان (دون عناء)...

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق



01012777435



01020964686



زوروا صفحتنا: مركز تبارك للخدمات التعليمية

ع عطفة الجزار- ش الشيخ محمد عبده- خلف مستشفى الحسين الجامعي-
أمام الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين فرع الدراسة- بجوار الجامع الأزهر

مركز تبارك
تور / ٥ / ٢٠٢٠

العنوان: ٤ عطفة الجزائر - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - بجوار الجامع الأزهر



للتواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]
وجروب: [سنتر تبارك (راعي طلبة جامعة الأزهر)]



للاستفسار الاتصال على: 01012777435

مبادئ القانون التجاري

س: عرف القانون التجاري؟

تمهيد

التعريف بالقانون التجاري

أولاً: المقصود بقانون المعاملات التجارية

عرف الفقه القانوني، القانون التجاري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية، بصرف النظر عن شخص القائم بها، كما أنه يطبق على طائفة معينة من المجتمع هم التجار.

س: ما أسباب استقلال القانون التجاري؟

ثانياً أسباب استقلال القانون التجاري

ونجمل الأسباب التي أدت إلى استقلالية القانون التجاري في الآتي:

١- **السرعة**: تختلف طبيعة الحياة المدنية بتعاملاتها عن الحياة التجارية، فالمعاملات المدنية بطيئة لا تتسم بالسرعة، نتيجة أن الشخص في تعاملاته المدنية يحتاج إلى وقت كبير للتفكير والتروي بسبب الافتقار إلى الخبرة. وعلى العكس من ذلك التعاملات التجارية التي توجب على التاجر أن يبرم في نهاره وليله العديد من العقود، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الأعمال التجارية المتلاحقة والمختلفة، وقد يترتب على تأخيرها في تنفيذ بعض صفقاته التجارية - نتيجة - التمسك ببعض الشكليات القانونية فوات ربح كبير عليه، أو تحمله ببعض الالتزامات المالية، لذا استوجبت قواعد القانون التجاري السرعة في إبرام العقود والتصرفات. لا يكفي توافر عامل السرعة بمفرده الإبرام التصرفات التجارية وإيجاد جو تجاري آمن وسليم فالبينة التجارية تحتاج بجانب السرعة في إبرام التصرفات إلى توفير قدر كبير من الثقة والائتمان بين التجار في محيط تعاملهم، فمن المعلوم أن التجار يتعاملون فيما بينهم بالأجل فتاجر الجملة يأخذ من المنتج ثم يعطي لتاجر التجزئة، دون أن يأخذ أحدهم أي نقد، ودون التزام باتباع شكلية معينة لإثبات هذه المبالغ أياً كان مقدارها.

٢- **عوامل أخرى لاستقلالية القواعد التجارية**: بالإضافة إلى السرعة والائتمان كأسباب لاستقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني يضيف أستاذنا الدكتور علي قاسم أسباباً أخرى تدفع باتجاه استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني، ومنها تشابك العلاقات بين المشروعات، واستمرار المنافسة بينها على إحكام السيطرة على عمليات الانتاج والتوزيع بما يضر بالطرف الضعيف، كان من اللازم سن قواعد تحمي حرية المنافسة وتحظر التفاهات الصارة بالاقتصاد القومي.

س: ما هي مراحل تطور قانون المعاملات التجارية؟

المرحلة الأولى مرحلة المجتمعات القديمة

نظراً لما كانت عليه تلك المجتمعات من بدائية في كل أمورها في هذه المرحلة التاريخية من حياة الانسانية، فقد وجد النشاط التجاري بين بعض هذه المجتمعات، كما كان عليه الحال لدى الفينيقيين، والاعريق، والبابليين. فالفينيقيون هم أول من أسسوا الخسائر البحرية المشتركة، غير أن القواعد التي كانت تحكم النشاط التجاري في هذه الحقبة الزمنية، ظهرت في شكل أعراف تجارية تعارف عليها التجار.

المرحلة الثانية: مرحلة العصور الوسطى

في هذه المرحلة وبعد انهيار الدولة الرومانية واستقلال المدن الإيطالية بإدارة شؤونها، وخضوع هذه المدن السيطرة التجار الذين اعتمدوا على ثرائهم، فدانت لهم السلطة السياسية، وحكم هؤلاء التجار مدن جنوة، والبندقية، وناپولي، وفينيسيا، وفلورانس وغيرها، حيث تجمعوا في هذه المدن في شكل طوائف، لكل منها رئيس يسمى (قنصل التجار)، وقد كان يقوم بمهام الفصل بين التجار في منازعاتهم التجارية، مطبقاً في ذلك ما جرى عليه العمل فيما بين التجار من العادات وما استقر منها، باعتبار أن ذلك عرف واجب الاتباع. وقد ترتب على هذا النشاط التجاري المتزايد، ظهور العديد من الأعراف التي تعارف عليها التجار، ثم قامت كل طائفة بتدوين هذه القواعد في شكل قانون مكتوب، وبذلك يكون القانون التجاري قد نشأ مرتبطاً بأشخاص التجار وطيد الصلة بمهنتهم. غير أن الفقهاء المسلمين لم يكتفوا بشرح مبادئ الشريعة الإسلامية واستنباط قواعد المعاملات فيها، وإنما اقتبسوا بعض النظم

التجارية التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية كنظام الخسائر المشتركة الفينيقي الأصل، كما أقروا بعض الأنظمة التي جرى عليها العمل، كمسك الدفاتر التجارية وحجبتها في الإثبات.

المرحلة الثالثة: العصر الحديث

في هذا العصر تم اكتشاف الأمريكتين، وتحول النشاط التجاري من حوض البحر الابيض المتوسط إلى الدول المطلة على المحيط الاطلنطي وبحر الشمال كإنجلترا، وفرنسا، والبرتغال، نتيجة لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، كما فقدت إيطاليا سيطرتها بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية. وفي سنة ١٨٠٧ صدر بفرنسا قانون التجارة الفرنسي والذي كان له أثره على الدول التي اعتنقت النظام اللاتيني، وعنه أخذ المشرع المصري نصوص قانون التجارة القديم الصادر في نوفمبر ١٨٨٣، والذي يعد مصدراً تاريخياً للكثير من قوانين التجارة في عالمنا العربي.

س: اذكر مصادر قانون المعاملات التجارية؟ مع التوضيح؟

رابعاً: مصادر قانون المعاملات التجارية (ترتيبها وضوابط تطبيقها)

أ- المصادر الإلزامية للقانون التجاري: يقصد بمصادر القانون التجاري: القاعدة القانونية التي يتبعن على القاضي اللجوء إليها للفصل في نزاع تجاري معروض عليه. وقد حددت المادة الثانية من القانون التجاري تلك المصادر، وضوابط تطبيقها، فنصت على أنه (١- يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين. وطبقاً لهذا النص، فإن المصادر الإلزامية للقاضي عندما تعرض عليه منازعة تجارية تتمثل في المصادر الآتية مرتبة حسب موقعها في النص:

١- اتفاق طرفي التعاقد: لم يغفل المشرع التجاري إرادة طرفي التعاقد في تحديد الالتزامات والحقوق المتبادلة فيما بينهم، فجعل هذه الإرادة هي الحكم الأول في الحكم على التصرفات المبرمة بين الطرفين، وهو تطبيق واضح لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

٢- التشريع التجاري

يقصد بالتشريع التجاري في هذا الخصوص:

أ- نصوص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والقوانين التجارية الأخرى.

تعتبر نصوص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هي القاعدة العامة الواجبة التطبيق في المسائل التجارية، إلا إذا وجد تشريع خاص ينظم بعض هذه المسائل وجب تطبيق هذا الأخير: تطبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام. ومن الأمثلة على التشريعات التجارية الخاصة القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٠ بشأن المحال التجارية

ب- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعاملات التجارية: تعتبر الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعت عليها الدولة في منزلة التشريع، ويتعين على القاضي الحكم بها مقدماً إياها على العرف، ومن الأمثلة على هذه الاتفاقيات الدولية اتفاقية فيينا ١٩٨٠ المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع، وتبدو أهمية هذه الاتفاقيات في الاتجاه نحو تدويل أحكام قانون المعاملات التجارية الدولية.

٣- العرف التجاري والعادات التجارية

يقصد بالعرف التجاري تلك القواعد التي درج التجار عليها في تنظيم معاملاتهم التجارية وتواترهم على تطبيقها بحيث أصبحت ملزمة فيما بينهم. وقد يكون العرف التجاري عاماً أي يكون ملزماً ومقرراً في جميع مدن الدولة، وقد يكون العرف التجاري خاصاً، أي قاصراً على مدينة أو بلدة فقط دون سائر مدن البلد، كما قد يكون العرف خاصاً بسلعة معينة دون غيرها من السلع الأخرى. وفي التطبيق يقدم العرف الخاص على العرف العام. ويعتبر العرف التجاري مصدراً للعديد من الأحكام الخاصة بالعمليات المصرفية، ومن أهمها قاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري وقاعدة احتساب فوائد على متجمد الفوائد في الحساب الجاري

أما العادة التجارية فيقصد بها ما اعتاده التجار ودرجوا على اتباعه، بحكم ما استقر من سنن وأوضاع في التعامل، فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة، ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون. ومن الأمثلة على العادة التجارية، إنقاص الثمن بدلاً من فسخ البيع إذا كانت البضاعة المسلمة للمشتري من صنف أقل جودة من الصنف المتفق عليه. ويأتي العرف التجاري والعادات التجارية في مرتبة تالية للتشريع التجاري.

٤- القانون المدني: ولا يعد تقديم العرف التجاري في التطبيق على نصوص القانون المدني، إعلاء للعرف على التشريع، بالمخالفة لترتيب مصادر القاعدة القانونية التي يعلو فيها التشريع على العرف فالأمر هنا متعلق بتطبيق القاعدة التجارية أولاً، سواءً كان مصدرها التشريع أو العرف التجاريين، ثم تطبيق القواعد العامة في المعاملات والمتمثلة في قواعد القانون المدني

ب- المصادر التفسيرية للقانون التجاري

بالإضافة إلى المصادر الإلزامية السابقة للقانون التجاري، فإن الفقه والقضاء يعتبران مصدرين تفسيريين يستعين بهما القاضي في استخلاص القواعد القانونية من المصادر الرسمية وعلى فهم حكم تلك القواعد فيما يغمض عليه

س: تكلم عن النظرية الشخصية في تطبيق القانون التجاري؟

١- النظرية الشخصية: يعتمد أصحاب هذه النظرية في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري على معيار شخصي، أي شخص القائم بالعمل التجاري، وهو التاجر؛ حيث إن القانون التجاري في مفهوم أصحاب هذه النظرية يعني، مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على طائفة التجار في ممارستهم لنشاطهم المهني. ولعل هذه النزعة الشخصية في تطبيق القانون التجاري لدى أصحاب هذه النظرية - يرجع إلى الأعراف التي ابتدعها وطبقها أصحاب الحرف التجارية، الأمر الذي أصبح به القانون التجاري قانوناً مهنيًا، وعلى الرغم من إلغاء نظام الطوائف وانتشار مبدأ الحرية الاقتصادية الذي يعطي الحق لكل شخص في مزاوله ما يشاء من نشاط إلا أن القواعد التجارية ظلت مستقرة كما كانت عليه في مجتمع التجارة الطائفي، كما أقيمت التشريعات الحديثة على المحاكم التجارية تزاوُل اختصاصها بالفصل في المنازعات التجارية دون غيرها. ويترب على الأخذ بالنظرية الشخصية في تطبيق قواعد القانون التجاري، عدم تطبيق أحكام هذا القانون على غير التجار عند ممارستهم لبعض المعاملات التجارية.

٢- النظرية الموضوعية: يتحدد نطاق تطبيق القانون التجاري لدى أصحاب هذه النظرية بالعمل التجاري ذاته، بصرف النظر عن شخص القائم به، سواء كان تاجرًا أو غير تاجر. وطبقاً لهذه النظرية، فإنه لا يشترط التطبيق القانون التجاري أن يتكرر وقوع العمل الذي يعد تجارياً، وإنما يكفي لتطبيق هذا القانون أن يقوم الشخص بالعمل التجاري الذي حدده المشرع ولو لمرة واحدة

س: اكتب تعليقاً عن النظريتين السابقتين؟

الرأي في النظريتين: لكل نظرية من النظريتين أنصارها الذين يدافعون عنها، إلا أنه لا يمكن الأخذ في تحديد نطاق القانون التجاري بنظرية واحدة منهما دون الأخرى؛ لأن الأخذ بالنظرية الشخصية على إطلاقها يمكن أن يؤدي إلى استغراق الحرفة الحياة التاجر، بمعنى أن كل ما يصدر من التاجر سيعتبر - طبقاً للنظرية - عملاً تجارياً يخضع لقواعد القانون التجاري، أما النظرية الموضوعية أو المادية فيؤخذ عليها، أنها تعتمد على تحديد المشرع للأعمال التجارية لتحديد تطبيق القانون التجاري، وهو معيار تحكيمي لأن المشرع لا يمكنه حصر الأعمال التجارية، وتوقع ما يستجد منها في المستقبل. كما أنه يترتب على الأخذ بهذه النظرية التضيق من نطاق أحكام القانون التجاري حيث إن هناك بعض الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بشرط ممارستها على سبيل الاحتراف كالسمسرة، والوكالة التجارية، والوكالة بالعمولة والصناعة، والنقل البري، والتوريد ونظراً لقصور كل نظرية بمفردها من النظريتين السابقتين في تحديد نطاق القانون التجاري، لم يكتف المشرع المصري بالأخذ بنظرية واحدة فقط، وإنما كان له اتجاه آخر.

س: وضع الموقف التجاري المصري بشأن النظريات السابقة؟

٣- موقف المشرع التجاري المصري

لم يأخذ المشرع التجاري بنظرية دون الأخرى وإنما نهج نهجاً يجمع بين النظريتين، فقد نصت المادة الأولى من القانون التجاري على أن (تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر)، كما نص في المادة الرابعة منه على الأعمال التي تعد تجارية بطبيعتها، ولو لم يزاولها الشخص على سبيل الاحتراف وهو ما يعد أخذاً بالنظرية المادية. وعلى الجانب الآخر نصت المادة الخامسة من ذات القانون على الأعمال التي تعد تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف كما نصت المادة العاشرة منه على الشروط الخاصة باكتساب الشخص صفة التاجر

س: تحدث عن نظرية الأعمال التجارية؟

الباب الأول: نظرية الأعمال التجارية في قانون المعاملات التجارية

تمهيد وتقسيم

المجموعة الأولى: الأعمال التجارية بالطبيعة: وهذه الأعمال هي التي نص عليها المشرع في المادتين الرابعة والخامسة تجاري، وهي تنقسم بحسب نظرة المشرع لها إلى نوعين من الأعمال.

النوع الأول: أعمال اعتبرها المشرع عملاً تجارياً، وإن وقعت من الشخص مرة واحدة، وبصرف النظر عن شخص القائم بها، سواء كان تاجرًا أو غير تاجر، وهذه الأعمال هي المنصوص عليها في المادة الرابعة.

النوع الثاني: وهذا النوع من الأعمال اعتبرها المشرع تجارية، غير أنه اشترط لاكتسابها هذا الوصف وقوعها من الشخص على سبيل الاحتراف والتكرار، أي أن شخص القائم بما يلزم أن يكون تاجراً، وهذه هي الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة.

المجموعة الثانية: الأعمال التجارية بالتبعية

وهذه هي مجموعة الأعمال التي هي في الأصل أعمال مدنية، لكن نظراً لوقوعها من تاجر بمناسبة عمله التجاري، أو كانت مرتبطة أو مسهلة لعمل تجاري، بصرف النظر عن شخص القائم بالعمل التجاري، فقد اعتبرها المشرع عملاً تجارياً تبعاً للعمل الأصلي

المجموعة الثالثة: الأعمال التجارية المختلطة

وهذه هي الأعمال التي تقع من طرفين، أحدهما يكون تاجراً، وتقع منه بمناسبة عمله التجاري، والطرف الآخر ليس بتاجر، فاعتبرها المشرع تجارية بالنسبة للطرف الأول، وليست كذلك بالنسبة للطرف الثاني، وهذه هي فئة الأعمال المختلطة، وهي المنصوص عليها بالمادة ٣ تجاري.

ملحوظات على تعداد المشرع للأعمال التجارية

أولاً: التعداد الذي أورده المشرع في المادتين الرابعة والخامسة والسادسة تجاري ليس على سبيل الحصر، وإنما ذكره المشرع على سبيل المثال، بدليل ما نص عليه في المادة السابعة من ذات القانون بأن يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة التشابه في الصفات والغايات).

ثانياً: لا يجوز للأشخاص تغيير الصفة التجارية التي منحها المشرع لتلك الأعمال؛ نظراً لتعلق الصفة التجارية بالنظام العام، ومن هذا المنطلق تخضع محكمة الموضوع لرقابة المحكمة العليا فيما يتعلق بتحديد طبيعة العمل والنتائج المترتبة عليه، باعتبار أنه من المسائل القانونية

ثالثاً: لم يكن محموداً من المشرع تحديده لبعض الأعمال على أنها أعمال مدنية، كما فعل في المادة التاسعة؛ حيث إننا نعتقد أن النص في المواد ٤، ٥، ٦ تجاري على الأعمال التجارية وجواز القياس عليها بالمادة السابعة تجاري يكفي لتحديد ما هو مدني وما هو تجاري من الأعمال. رابعاً: على الرغم من تعداد المشرع للأعمال التجارية في المواد السابق ذكرها، إلا أن هذا التعداد لم يمنح الفقه من الاختلاف حول المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه لتحديد ما هو من الأعمال يكون تجارياً؟ وما هو منها يكون مدنياً؟ حيث إن هذا التعداد - كما بينا سابقاً - لم يكن على سبيل الحصر بل كان على سبيل المثال.

المبحث الأول

س: ما هي ضوابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني؟

١- نظرية التداول

يرى أنصار هذه النظرية أن العمل التجاري يتميز بكونه يهدف إلى تسهيل تداول السلع والنقود بين المنتج والمستهلك، فكل عمل من هذا القبيل يعد عملاً تجارياً، وكل عمل لا يقوم على هذا الغرض لا يعتبر تجارياً. فتحويل السلعة بالتصنيع ونقلها وبيعها للتاجر الذي يتولى بدوره بيعها إلى المستهلك، كل هذه الأعمال الداخلة في حركة تداول السلعة هي أعمال تجارية. أما الأعمال المدنية فهي التي ترد على الثروات قبل تداولها أو بعد وصولها للمستهلك، فالتداول لدى أصحاب هذه النظرية إنما يعني تحريك السلعة من يد المنتج إلى يد المستهلك والعمل التجاري هو كل عمل ينصب على هذا التحريك.

٢- نظرية المضاربة: يعتمد أصحاب هذه النظرية على فكرة المضاربة كمعيار لتحديد العمل التجاري، أي أن العمل التجاري لدى أنصار هذا الفكر هو كل عمل يكون الهدف منه تحقيق الربح. أما العمل الذي يتم دون مقابل، ودون أن يهدف إلى تحقيق الربح، فلا يعتبر عملاً تجارياً ولا يخضع القواعد القانون التجاري، وإنما يعتبر عملاً مدنياً طبق عليه أحكام القانون المدني وهذه النظرية وإن كانت على جانب كبير من الصواب نظراً لأن الغالب الأعم من الأعمال التجارية تهدف إلى تحقيق الربح، وهو ما يميزها عن الأعمال المدنية، إلا أنها قاصرة عن وضع معيار جامع مانع للأعمال التجارية؛ حيث إن كثيراً من الأعمال المدنية تهدف أيضاً لتحقيق الربح، كعمل المحامي، والطبيب، والزارع، والمهندس فهذه الأعمال لا تعتبر أعمالاً تجارية بالرغم من توافر قصد الربح فيها. وهكذا نجد أن معيار المضاربة لا يستطيع بمفرده أن يضع حداً فاصلاً بين العمل المدني والعمل التجاري،

٣- نظرية الاحتراف: بعد الفقيه الفرنسي ريبير من أشد أنصار هذه النظرية والتي تعتمد في تحديد العمل التجاري على ضوابط شخصية مستمدة من شخص القائم بالعمل وليس من العمل ذاته، فالعمل لا يكون تجارياً إلا إذا قام به الشخص من خلال حرفته التجارية. وبعد الشخص محترفاً للتجارة متى باشر الأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة حتى تصبح التجارة المورد الرئيس لرزقه، مع استعانتة على مباشرتها بمجموعة من الوسائل المادية لتحقيق الغرض المقصود. وهذه النظرية وإن جاءت متفقة

مع المشرع في اشتراطه الاحتراف لإضفاء التجارية على بعض الأعمال، كما هو الحال في الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة تجاري، ومن أمثلتها الصناعة، والوكالة التجارية، والسمسرة، وأعمال الدور والمكاتب، وتشديد العقارات، وأعمال الفنادق والمطاعم.

٤- نظرية المشروع

يقصد بالمشروع تكرار القيام بالعمل وممارسته بصورة منتظمة، وتصاحبه غالباً- بعض المظاهر المادية الخارجية التي تنبئ عنه، كاتخاذ محل تجاري مقراً للمشروع، أو إعداد آلات وأدوات تستخدم في المشروع، كشراء آلات صناعية في مشروع صناعي بالإضافة إلى استجلاب فنيين وعمال للعمل فيه. ويرى أنصار هذه النظرية أن الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص على سبيل المشروع، بصرف النظر عن طبيعة هذه الأعمال أو الغرض منها... وبعد هذا العرض للنظريات التي قيلت للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني، فإنه يتضح لنا أن كل نظرية بمفردها غير قادرة على وضع حد فاصل بين العمل التجاري والعمل المدني. لذا فإن النظريات الأربع تصلح جميعها للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني.

المبحث الثاني

س: ما هي النتائج المترتبة على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني؟

ونتناول في هذا المبحث النتائج المترتبة على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني.

١- الإثبات: الإثبات بمعناه القانوني يقصد به إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة ترتب آثارها. ولما كانت المعاملات التجارية تعتمد على السرعة وحرية تداول الثروات، بخلاف المعاملات المدنية فطابعها الثبات والاستقرار، لذلك كانت حرية الإثبات هي الأصل في المعاملات التجارية، حيث يجوز فيها الإثبات بكافة طرق الإثبات دون تحديد مقدار معين للحق المراد إثباته بغير الكتابة. أما إذا كانت المعاملة مدنية فلا يقبل فيها الإثبات بغير الكتابة إلا إذا كانت قيمة المعاملة لا تزيد على ألف جنيه، فإذا كانت القيمة في المعاملة المدنية تزيد عن هذا المبلغ فلا يجوز إثبات الحق إلا بالكتابة. ولا يجوز في المعاملة المدنية لإثبات ما يخالف دليلاً كتابياً إلا بالكتابة حتى لو كانت قيمة المعاملة لا تزيد على ألف جنيه.

الاستثناءات على قاعدة حرية الإثبات في المعاملات التجارية

رأينا أن القاعدة في المعاملات التجارية هي حرية الإثبات، غير أن المشرع قد يورد بعض الاستثناءات على هذه القاعدة مراعاة منه لاعتبارات معينة، ومن هذه الاستثناءات

أ- اشتراط الكتابة في بعض العقود: أوجب القانون التجاري الكتابة في بعض العقود وجعلها ركناً فيها، كما هو الحال بالنسبة لعقد الشركة فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة، كما لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في عقد الشركة إلا بالكتابة، ومن هذه العقود كذلك- عقد بيع المحل التجاري فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة ولعل السبب في اشتراط المشرع التجاري الإثبات بالكتابة في مثل هذا النوع من العقود، هو أن هذه العقود والتصرفات قد يستغرق إبرامها أو تنفيذها وقتاً طويلاً.

ب- الاستبعاد الاتفاقي لقاعدة حرية الإثبات: لما كانت قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية لا تتعلق بالنظام العام، فيجوز لأطراف المعاملة التجارية الاتفاق على طريقة للإثبات بينهما، فيجوز لهم اشتراط الإثبات بالكتابة فيما يجوز إثباته بغير الكتابة فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن (قاعدة الإثبات في المواد التجارية لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم فعدم تمسك الخصم بذلك قبل البدء في سماع الشهود يؤدي لاعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق القانوني)

٢- الاختصاص القضائي

أ- الاختصاص النوعي: ذهبت بعض الدول إلى الفصل بين القضاء المدني والقضاء التجاري، فجعلت لكل واحد منهما قضاءً مستقلاً ينفرد بالنظر في المنازعات التجارية، فيجوز- في ظل هذا النظام الدفع بعدم الاختصاص إذا رفعت الدعوى التجارية أمام القضاء المدني والعكس. غير أن غالبية الدول، ومنها دولة مصر، لم تأخذ بنظام ازدواج القضاء المدني والتجاري، وإنما أخذت بوحدة الاختصاص القضائي في مسائل القانون الخاص.

ب- الاختصاص المحلي أو المكاني

س: ما المقصود بالاختصاص المحلي أو المكاني؟

يقصد بالاختصاص المحلي نصيب كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة من ولاية القضاء طبقاً للاعتبارات غالباً محلية كموطن المدعى عليه، أو محل الأموال موضوع النزاع. والقاعدة العامة في الاختصاص المحلي هي دائماً محكمة موطن المدعى عليه، ما

لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذا تطبيق للقاعدة التقليدية التي تقضي بأن المدعي هو من يجب عليه أن يسعى للمدعي عليه للمطالبة بحقه

٣- المهلة القضائية : طبقاً لما تقضي به المادة ٣٤٦/٢ مدني من قانون المعاملات المدنية، فإنه يجوز في الدين المدني أن يمنح القاضي، في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجل ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك، ما لم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. أما في المسائل التجارية فإن المشرع التجاري يتشدد في منح القاضي هذه السلطة، فلا يملك القاضي منح المدين في دين تجاري مهلة للوفاء إلا بموافقة الدائن نفسه، أو إذا كانت هناك ظروف استثنائية أوجبت ذلك. فقد نصت المادة ٥٩ تجاري على أنه (لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن)

س: ما المقصود بالتضامن بين المدينين؟

٤- التضامن بين المدينين :

يقصد بالتضامن هنا وجود أكثر من مدين ملتزمين جميعاً بدفع دين واحد، وللدائن أن يطالب أي مدين منهم بالوفاء بهذا الدين، وليس لمن يُطالب من المدينين بالوفاء أن يدفع في مواجهة الدائن بالرجوع على غيره من المدينين. وبعد الوفاء بالدين من ويعد الوفاء بالدين من أحد هؤلاء المدينين ميرنا لزمة باقي المدينين في ذات الدين، وللمدين الموفي أن يرجع على باقي المدينين بنصيبهم في هذا الدين

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن، وللدائن مطالبة وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً: على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصاصه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين

٥- التقادم

الدعوى القضائية هي وسيلة لحماية الحق، غير أن المشرع مراعاة منه لاستقرار المعاملات منع سماع الدعوى إذا مرت مدة زمنية محددة ولم يقيم المدعي دون عذر شرعي برفع دعواه، وهو ما يعرف بالتقادم. وقد نصت المادة ٣٧٤ مدني على أنه (يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية....)

٦- اكتساب وصف التاجر

لا يكتسب وصف التاجر إلا من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وكانت حرفة له، مع جوازته للأهلية الواجبة، فلا يكتسب وصف التاجر من احتراف الأعمال المدنية حتى لو كان حائزاً للأهلية المطلوبة. ويترتب على اكتساب الشخص صفة التاجر خضوعه لمجموعة من الالتزامات، بالإضافة إلى اختصاصه ببعض الأنظمة، ومن أهمها شهر الإفلاس الذي نظمته المشرع التجاري في الباب الخامس من قانون التجارة في المواد من ٥٥٠ إلى المادة ٧٧٢، حيث إنه - طبقاً للمادة ٥٥٠ تجاري - يعتبر التاجر في حالة إفلاس متى توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه.

س: ما المراد بالنفاذ المعجل؟

٧- النفاذ المعجل : النفاذ المعجل هو تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية، أو رغم حصول الطعن فيه بإحدى هذه الطرق.. والقاعدة أن الأحكام لا يجوز تنفيذها جبراً، ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به.

س: ما المراد بالإعذار؟

٨- الإعذار

الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه بإثبات تأخره في الوفاء به. والقاعدة العامة في المواد المدنية أن الإعذار يكون بإنذار المدين أي بمطالبته بالوفاء بمقتضى ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة قلم المحضرين بالمحكمة المختصة والإعذار بهذه الوسيلة يناسب طبيعة المعاملات المدنية، أما المعاملات التجارية وما تتسم به من سرعة والتمان، فلا يجوز شل حركتها وتعطيلها بانتهاج ما قضى به القانون المدني في إثبات تقصير المدين بالوفاء بتعهداته. لذلك أجاز المشرع التجاري إعذار المدين بأي وسيلة كتابية دون اشتراط أن يكون بورقة رسمية، فقد نصت المادة ٥٨ تجاري على أنه (يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو توكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة).

س: ما المقصود بالفوائد التأخيرية؟

٩- الفوائد

أ- الفوائد التأخيرية

يقصد بالفوائد القانونية تلك التي تستحق دون اتفاق عليها لتعويض الدائن عما أصابه من ضرر، قد يلحق به جراء تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود. وطبقاً للمادة ٢٢٦ مدني فإنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره) وكما هو ملاحظ من النص فإن مقدار الفائدة المقررة على التأخير في الوفاء بالدين الذي محله مبلغ من النقود في المعاملات المدنية يختلف عنه في المعاملات التجارية

ب- الفوائد الاتفاقية: هذا النوع من الفوائد ترك المشرع أمر تقديرها لإرادة الأطراف حسب ما يقرره الاتفاق بينهم، غير أن المشرع وضع حداً أقصى لهذا النوع من الفوائد فلا يجوز للأطراف أن يتجاوزوه. فطبقاً للمادة ٢٢٧ مدني يجوز للمتعاقدین أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أو في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة.

وتسري الفوائد القانونية في المسائل المدنية من تاريخ المطالبة القضائية، أما في المسائل التجارية فتسري الفوائد من تاريخ استحقاق الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

الفصل الثاني

س: ما المقصود بالأعمال التجارية الطبيعية؟

الأعمال التجارية بالطبيعة هي تلك الأعمال التي تصطبغ بالصبغة التجارية بصرف النظر عن صفة القادم بها سواء كان تاجراً أم غير تاجر حتى لو باشرها الشخص مرة واحدة وبصفة عارضة

المبحث الأول

س: تكلم عن الأعمال التجارية المنفردة؟

تنص المادة الرابعة من قانون التجارة على أنه (يعد عملاً تجارياً:

أ- شراء المنقولات أي كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأخير هذه المنقولات.

ب- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.

ج- تأسيس الشركات التجارية.

وطبقاً لهذا النص فإن هذه الأعمال تخضع لأحكام القانون التجاري بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأعمال موضوع احترام أم لا، وسواء تمت في إطار مشروع اقتصادي أم لا. ونلاحظ هذا أن الشراء لأجل البيع والاستئجار لأجل التأجير عملاً مظهران للمضاربة على المنقولات

س: لما وضع المشرع الشراء لأجل البيع على رأس الأعمال التجارية؟

المطلب الأول: الشراء لأجل البيع

أورد المشرع الشراء لأجل البيع على رأس قائمة الأعمال التجارية، نظراً لأن هذا العمل التجاري بشكل النسبة الغالبة من الأعمال التجارية، كما أنه عمل يتبلور فيه فكرة المضاربة التي تمتاز مع فكرة تداول الثروات التجارية.

س: ما شروط اعتبار العمل تجارياً؟

الشرط الأول: أن تتم عملية الشراء : يقصد بالشراء هنا الحصول على مال مملوك للغير بمقابل سواء كان هذا المقابل مبلغاً من المال أو عيناً منقولة فيصدق الشراء على المقايضة. أما إذا كان اكتساب الشخص لملكية المنقول بوسيلة غير الشراء كالهبة أو الإرث مثلاً فلا يعتبر اكتسابه تجارياً على هذا النحو وبالمثل لا يعتبر تجارياً التصرف بهذه الطريقة فيه بعد الحصول عليه. وكذلك لا تعد عمليات بيع المحاصيل الزراعية والعمليات الاستخراجية من قبل الأعمال التجارية لعدم سبق الشراء ... ومن على الشراء بقصد التأجير من يشتري سيارة بقصد إعدادها للتأجير، وكذلك من يشتري ملابس بصد تأجيرها، ويقع التأجير على منفعة المال وليس على ملكيته، فيلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين خلال مدة محددة بمقابل معلوم، لا يلزم أن يكون هذا المقابل نفوذاً فيجوز أن يكون المقابل منفعة معينة تعود على المؤجر.

الشرط الثاني: أن ينصب الشراء على مال منقول

يشترط كي يعتبر الشراء عملاً تجارياً- طبقاً لنص المادة الرابعة تجاري- أن ينصب هذا الشراء على منقول سواء كان ذلك المنقول مادياً كال بضائع علي اختلاف أنواعها، أو كان المنقول معنوياً كمن يشتري الصكوك التي تصدرها الشركات بقصد بيعها وتحقيق فروق الاسعار وكشراء المحال التجارية، وكذلك يعتبر عملاً تجارياً شراء المنقول بحسب المال كما هو الحال في شراء المنزل بقصد هدمه وبيعه أنقاصاً.

الشرط الثالث: أن يتم الشراء بقصد البيع أو التأخير: يجب لاعتبار العمل تجارياً أن يكون شراء المنقول بقصد بيعه أو تأجيله بهدف الحصول على الربح، بصرف النظر عن كون من اشترى المنقول تاجراً أو غير تاجر، مادام قد توافرت لدية نية البيع أو التأجيل وتحقيق الربح وقت الشراء سواء حصل على ربح فعلاً أم لا، فمثلاً لو قام شخص بشراء سيارة بقصد بيعها ثم رأي أن يحتفظ بها لنفسه فإن الشراء يعتبر عملاً تجارياً وبالعكس لو اشتراها بقصد استعمالها ثم اثر بيعها بعد ذلك ليحصل على ربح فلا يعتبر عمله تجارياً.

المطلب الثاني

س: تحدث عن تأسيس الشركات التجارية؟

تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التجارة على أنه (يكون تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله) ولا يعد عقد الشركة التجارية صحيحاً إلا إذا انصب على شركة من الشركات الست المعروفة قانوناً. والقصد من اعتبار تأسيس الشركات التجارية عملاً تجارياً خضوع المؤسسين للالتزامات التجارية وهي التزامات أشد وأقصى من الالتزامات المدنية.

المبحث الثاني

س: وضع ماهية الأعمال التجارية بالاحتراف؟

وقد ورد تعداد هذه الأعمال في المادة الخامسة من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

س: ما المقصود بالحرف الإنتاجية؟

المطلب الأول: الحرف الإنتاجية

يقصد بالحرف الإنتاجية: تلك الحرف التي يترتب علي مزاولتها خلق لقيم جديدة، وتتحدد هذه الأعمال في الصناعة والعمليات الاستخراجية ومشروعات تربية الحيوان والمقاولات العقارية والأشغال العامة وذلك على التفصيل الآتي:

س: ما المقصود بالصناعة؟

أولاً: الصناعة

يقصد بالصناعة: تحويل المواد الأولية إلى مواد نصف مصنعة، أو إلى مواد كاملة الصنع كصناعة المنسوجات من القطن أو السكر من القصب، كما يعد من الصناعة إضفاء هيئة جديدة على السلعة المصنعة أصلاً، كتجفيف المواد الغذائية وتعليبها. وقد توسع القضاء في تفسير مدلول الصناعة بحيث يشمل الأعمال التي يترتب عليها تعديل للأشياء يرفع من قيمتها أو يزيد من استخدامها. ومن أمثلة هذا التوسع اعتبار ورش إصلاح السيارات من قبيل مقاولات الصناعة التي تعتبر من الأعمال التجارية. وتعتبر الصناعة عملاً مدنياً إذا كانت تابعة لعمل مدني وكانت غير مقصودة لذاتها كما هو الحال في الزارع الذي يصنع منتجات أرضه الزراعية بالوسائل البسيطة المعتادة

ثانياً: المقاولات العقارية: بينا سابقاً أن المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد ساير الاتجاهات الحديثة باعتباره المضاربات العقارية من الأعمال التجارية، ولا يقتصر المضاربات العقارية علي أعمال تشييد العقارات فقط، وإنما تمتد لتشمل مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها (مادة ١٠/ل تجاري). ولا يشترط لسحب الصفة التجارية علي هذه الأعمال أن يلتزم المقاول بتقديم الأدوات والمواد والعمالة اللازمة للعمل العقاري.

س: ما المقصود بالعمليات الاستخراجية؟

ثالثاً: العمليات الاستخراجية: يقصد بالعمليات الاستخراجية نشاط استخراج الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر

ومنايع النفط وغيرها من صور استغلال الثروات الباطنة في الأرض، وتعتبر مواد الثروات الجوفية من معادن وأحجار ونفط وغاز طبيعي من المواد الأولية التي يقوم علي استغلالها عدد كبير من الصناعات

رابعاً: مشروعات تربية الحيوان: اعتبرت الفقرة- المادة ٥ ك تجاري مشروعات تربية الحيوان من دواجن ومواشي وغيرهما بقصد بيعها من الأعمال التجارية إذا وقعت على وجه الاحتراف.

خامساً: الأشغال العامة: عقد الأشغال العامة هو عقد مقاول بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين مقاول -فرد أو شركة- بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو التعديل أو الصيانة لحساب " الشخص العام " تحقيقاً لمصلحة عامة مقابل مبلغ محدد في العقد

المطلب الثاني حرف التداول

مجموعة حرف التداول عدداً من الأنشطة تتميز بأنه يتم من خلالها تداول الأموال سواء كانت أموالاً منقولة أم عقارية، وتمثل تلك الأنشطة في توريد السلع والخدمات، وعمليات البنوك والصرافة، والبيع بالمزاد، والوكالة التجارية، والسمسرة ونبين كل واحدة منها بالتفصيل المناسب

س: ما المقصود بعقود التوريد؟

أولاً: توريد السلع والخدمات

اعتبرت الفقرة (أ) من المادة الخامسة تجاري أعمال توريد السلع والخدمات من الأعمال التجارية التي تتم علي وجه الاحتراف، ويقصد بعقود التوريد هي تلك العقود التي يلتزم فيها المقاول بتسليم الطرف الآخر كميات من الشيء الذي حصل التعاقد بشأنه بصفة دورية ومنتظمة خلال فترة زمنية معينة كمن يتعهد بتوريد اللحوم والخضروات إلى الجيش أو إلى إحدى المستشفيات، وقد يكون توريد السلع والخدمات لمجرد استعمالها ثم ردها للمورد مرة أخرى كتوريد الملابس والمناظر والمقاعد الفرق مسرحية.

س: ما المقصود بعمليات البنوك والصرافة؟

ثانياً: عمليات البنوك والصرافة: ويقصد بعمليات البنوك والصرافة هي تلك العمليات التي تقوم بها عادة المصارف خدمة لعملائها، كفتح الحسابات الجارية واستلام الودائع النقدية وغير ذلك من العمليات التي تقوم بها البنوك. كما يقصد بعمليات الصرافة مبادلة نقود وطنية بنقد آخر أجنبي أو نقود ذهبية بنقود ورقية، وتتم هذه المبادلة إما بالتسليم المباشر ويسمي الصرف المحلي Local وإما أن يكون تسليم النقود في مكان واستلام النقود الأخرى في مكان آخر ويسمي الصرف المسحوب. وتعتبر جميع عمليات البنوك تجارية بصرف النظر عن نوع النشاط الذي يقوم به البنك أو طبيعة العملية ذاتها

ثالثاً: البيوع بالمزاد: البيع بالمزاد هو كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتي لو اقتصر المزاد علي طائفة معينة من الأشخاص، ويتم لمن يقدم أعلي ثمن

رابعاً: السمسرة: تعرف السمسرة بأنها الوساطة في إبرام عمل معين بين متعاقدين بهدف حصول السمسار- القائم بالعمل- علي عمولة معينة من قيمة الصفقة مقابل جهده في التقريب بين وجهة نظر المتعاقدين، وفي المادة ٥ ك تجاري فإن السمسرة من الأعمال التجارية التي تقع علي وجه الاحتراف حيث نصت علي أنه (يعد عملاً تجارياً الوكالة التجارية والسمسرة أياً كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار).

خامساً: الوكالة التجارية: نظم قانون التجارة الجديد عقد الوكالة التجارية في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ تجاري وقد نصت المادة ١٤٨ علي أن أحكام الوكالة التجارية تطبق إذا كان الوكيل محترفاً لإجراء المعاملات التجارية الحساب (الغير). وهو ما يعني أن الشرط الجوهرى لاعتبار الوكالة تجارية بجانب شرط الاحتراف أن يكون محلها إجراء معاملات تجارية أي أن الوساطة في إبرام العقود المدنية لحساب الغير لا تعتبر من قبيل الوكالة التجارية ولا تخضع لأحكام القانون التجاري

المطلب الثالث

س: ما المقصود بحرف الخدمات؟

يقصد بالحرف الخدمية تلك الأعمال المرتبطة بالإنتاج السلي من جهة وتهدف لإشباع حاجات الجمهور بقضاء مصالحهم من جهة أخرى.

س: ما المقصود بالملاهي العامة؟

أولاً: الملاهي العامة: يقصد بالملاهي العامة تلك الأعمال التي يكون الغرض منها تسلية الجمهور في مقابل أجر، فتشمل المسارح ودور السينما والسيرك وحدائق الملاهي وسباق الخيل. وقد نصت الفقرة- المادة ٥ ك تجاري علي تجارية هذه الأعمال

إذا وقعت علي سبيل الاحتراف، فإذا كان القيام بهذه الأعمال علي سبيل العرض وليس الاحتراف فلا تعد أعمالاً تجارية ولا تخضع لأحكام القانون التجاري

ثانياً: وكالات الأعمال : تعد الأنشطة التي تقوم بها وكالات الأعمال تجارية طبقاً للمادة ٥/ ح تجاري والتي ذكرت صوراً لهذه الأنشطة ومنها أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في النشر والطباعة والتصوير والكتابة علي الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة والإذاعة والتلفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات والإعلان، وهذا التعداد من الفقرة (ح) لصور تلك الوكالات مذكور علي سبيل المثال وليس الحصر.

ثالثاً: النقل

النقل هو التحريك المادي للأشخاص أو الأشياء من مكان القيام إلى مكان الوصول مقابل أجر معين. وقد نصت الفقرة ج. من المادة الخامسة علي تجارية أعمال النقل البري والنقل في المياه الداخلية - مياه الأنهار. إذا وقعت علي سبيل الاحتراف. ونلاحظ هنا ان المشرع لم يضمن نفس الفقرة النقل البحري. وكذلك النقل الجوي وذلك لأن هذين النوعين من النقل تنسحب عليهما الصفة التجارية بنص الفقرة د. من المادة السادسة تجاري. ويعتبر النقل تجارياً بالنسبة للنقل أما المسافر أو صاحب السلعة المنقولة فيبقى عمله مدنياً إلا إذا كان تاجراً وكان النقل متعلقاً بشئون تجارته فينسحب علي عمله الصفة التجارية بالتبعية

رابعاً: الإبداع: نظم القانون التجاري الإبداع في المستودعات العامة في الفصل الرابع من الباب الثاني بالمواد من المادة ١٣٠ إلى المادة ١٤٧، وقد تعرضت المادة ١٣٠ لتعريف عقد الإبداع في المستودعات العامة فعرفته بأنه (عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسليم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو الحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضي الصكوك التي تمثلها).

س: ما المقصود بمقاوله التأمين؟

خامساً: مقاوله التأمين

يقصد بالتأمين ذلك العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمي المؤمن بأن يؤدي لشخص آخر يسمي المستأمن مبلغاً من المال أو إيراد مرتب أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن منه مقابل أقساط يدفعها المستأمن للمؤمن.

سادساً: استغلال برامج الحاسب الآلي والبيث الفضائي عبر الأقمار الصناعية: طبقاً لما تقضي به المادة الخامسة من قانون التجارة فقرة ط. فإن الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبيث الفضائي الأقمار الصناعية تعد من الأعمال التجارية إذا وقعت علي سبيل الاحتراف. وطبقاً لما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية المؤلف والمعدل بالقانونين رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ وبالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٤ فإن برامج الحاسب الآلي تعد من المصنفات الأدبية والفنية، وبالتالي فهي أعمال مدنية وليست أعمالاً تجارية ولكن استغلالها بهدف تحقيق ربح من ورائها كنسخها من أجل بيعها وتسويقها هو الذي يعد عملاً تجارياً

سابعاً: توزيع مصادر الطاقة: نصت الفقرة ع. من المادة الخامسة تجاري علي تجارية الأعمال التي تتعلق بالمياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة، وقد كانت هذه الأعمال من الأعمال التي تحتكرها الدولة لتعلقها بالحاجات الضرورية للأفراد في المجتمع، ولكن بعد اتجاه الدولة إلى إسناد تلك الخدمات لبعض أشخاص القانون الخاص أصبح لزاماً تحديد النظام القانوني الذي تخضع له هذه الخدمات، فجاء قانون التجارة الجديد مواكباً للاتجاه الحديث للدولة.

س: ما المراد بأعمال التجارة البحرية؟

المبحث الثالث: أعمال التجارة البحرية

تنص المادة السادسة من القانون التجاري علي أنه (يعد عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية). ويقصد بالملاحة التجارية البحرية والجوية استغلال السفن والطائرات في تقديم خدمات للغير مقابل أجر. أما الاستخدامات الخاصة للسفن أو الطائرات كالانتقال الفردي أو للنزهة فلا تعد من قبيل الملاحة التجارية ولا تخضع للقانون التجاري.

وقد ضمن المشرع في المادة السابقة صوراً من أعمال التجارة البحرية والجوية وهي:

- بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
- شراء وبيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
- شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
- النقل البحري والنقل الجوي
- عمليات الشحن أو التفريغ.

س: كيف يتم اعتبار الأعمال التجارية بالتبعية أعمالاً تجارية؟

الفصل الثالث: الأعمال التجارية بالتبعية

التاجر كغيره من الناس يباشر العديد من الأعمال منها ما يتعلق بعمله التجاري، ومنها ما، يتعلق بحياته الشخصية كالزواج والنفقة علي الأولاد والسكني والطلاق وغير ذلك، أما عن الأعمال التي تتعلق بحياته الشخصية فهي تبقى بالنسبة له أعمالاً مدنية ولا تنسحب عليها الصفة التجارية، أما الأعمال التي تتعلق بعمله التجاري أو بشخصه كتاجر حتي ولو كانت في الأصل مدنية إلا أنها تكتسب الصفة التجارية لتبعية العمل التجاري أو لشخص التاجر، ما لم يثبت عكس ذلك فقد نصت المادة الثامنة من القانون التجاري على أنه يعد عملاً تجارياً (١). الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته. ٢. كل عمل يقوم التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت عكس ذلك).

فالعمل التجاري بالتبعية هو عمل مدني وإنما يكتسب الصفة التجارية بتبعية لعمل تجاري كسواء صاحب مطعم دراجة بخارية لتوصيل الطلبات للعملاء في منازلهم.

س: تكلم عن نظرية الأعمال التجارية بالتبعية؟ مع بيان ما يلي:

- أ- بيان أساسها، ب- الأساس المنطقي، ج- الأساس القانوني؟

المبحث الأول: تأصيل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية وشروط تطبيقها

المطلب الأول: تأصيل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

يقصد بتأصيل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية بيان الأساس الذي تستند عليه تلك النظرية سواء من الوجهة المنطقية أو من الناحية القانونية.

أولاً: الأساس المنطقي لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية: لما كانت أعمال التاجر كثيرة ومتشعبة، ولما كان نشاطه الأساسي هو العمل التجاري فإن المنطق يقضي بإخضاع جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر للقانون الذي يحكمه وهو القانون التجاري عدا ما كان منها مرتبطاً بحياته الشخصية، تطبيقاً لقاعدة الفرع يتبع الأصل.

ثانياً: الأساس القانوني لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية: تستند نظرية الأعمال التجارية بالتبعية في العمل بها إلى نصوص القانون التجاري، فالمادة التاسعة من القانون التجاري السابق كانت تنص علي تجارية جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والسماصة والصارفة ما لم تكن العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء علي نص في العقد، وقد توسع الفقه والقضاء في هذا النص معتبرين أن جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر ما دامت مرتبطة بتجارته فهي أعمال تجارية.

المطلب الثاني

س: ما هي شروط تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية؟

طبقاً لنص المادة ٨ تجاري فإنه يلزم لتطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية توافر الشروط الآتية:

١- أن يكون القائم بالعمل تاجراً

يشترط لتطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أن يكون القائم بالعمل تاجراً، وذلك تطبيقاً للمادة العاشرة من القانون التجاري والتي نصت علي أنه يكون تاجراً (كل من يزاو على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً)

٢- أن يكون العمل متعلقاً بأعمال تجارية: لا يكفي لتطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أن يكون القائم بالعمل تاجراً فقط، بل يشترط بجانب ذلك أن يكون العمل تابعاً لعمل تجاري حتي تنسحب عليه الصفة التجارية كسواء التاجر سيارة لخدمة المحل التجاري، فمثل هذا العمل وإن كان في الأصل مدنياً إلا أنه يكتسب الطبيعة التجارية لمباشرة من قبل تاجر وبسبب أعماله التجارية

س: تحدث عن تطبيقات الأعمال التجارية بالتبعية؟

المبحث الثاني: تطبيقات الأعمال التجارية بالتبعية

المطلب الأول: تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية على التصرفات الحثلية

يتطلب العمل التجاري من التاجر أن يبرم العديد من العقود من أجل تيسير وإتمام عمله التجاري، وتولد عن هذه العقود مجموعة من الالتزامات يجب علي التاجر الوفاء بها، كالعقد الذي يبرمه التاجر مع متعهد الأثاث لشراء أثاث أو آلات أو وسائل نقل لازمة لمتجره.

أولاً: عقد الكفالة

هو عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي به المدين نفسه ويكفل الكفيل المدين دون أن يحصل علي أجر، إذ الأصل فيها أنها عقد من عقود التبرع، وتتم الكفالة بقبول الدائن لها، ولذلك يعتبر عقد الكفالة عقداً مدنياً حتى ولو كان الدين المكفول تجارياً وكان الكفيل أو المكفول تاجراً. ومع اعتبار الكفالة مدنياً فالرأي مستقر على

تجارية عقد الكفالة في بعض الفروض:

- ١- إذا كانت الكفالة متصلة بعمل تجاري أصلي، كأن تكون الكفالة لضمان أحد الموقعين علي ورقة تجارية متي كان سحب الورقة أو تحريرها يعتبر عملاً تجارياً، لأنه من قبيل العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية.
- ٢- إذا كان الكفيل والمكفول تاجرين وكانت بينهما علاقات مصلحة متبادلة
- ٣- الكفالة الصادرة من البنك، إذ إن جميع الأعمال الصادرة من البنك تعد أعمالاً تجارية.

ثانياً: العقود المتعلقة بشراء وبيع المحل التجاري: طبقاً لما تقضي به المادة ٤/١ تجاري فإنه إذا قام التاجر بشراء المحل التجاري بقصد بيعه فإنه يعتبر عملاً تجارياً على سبيل الأفراد، كما يعد شراء المحل التجاري عملاً تجارياً حتى ولو لم يكن بقصد البيع، كما لو قام تاجر بشراء متجر بقصد استغلاله في ممارسة مهنته فإنه يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية

وقد ذهب البعض الآخر من الفقه إلى التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان شراء التاجر للمتجر يهدف لممارسة تجارته فيه فإن عقد الشراء بعد عملاً تجارياً بالتبعية

الحالة الثانية: إذا كان هدفه من الشراء هو مجرد تأجير المحل التجاري إلى تاجر ليستخدمه في تجارته، فإن عقد الشراء بعد عملاً مدنياً من جانب المشتري لعدم تحقق المضاربة في هذا العمل

ثالثاً: العقود المتعلقة بالعقارات

أثرت النظرة التقليدية للعقار وإخراجه من المعاملات التجارية علي العقود الواردة على العقار من ناحية تجاريتها حتى ولو كانت هذه العقود تعتمد على شراء العقار بقصد بيعه بهدف تحقيق الربح، فهذه العقود تأثرت بالنظرة التقليدية واعتبرها الفقه - أعمالاً مدنية لورودها علي العقار ولهذا لم يكن الفقه التقليدي يميل إلى تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية علي العقود المتعلقة بالعقارات حتى ولو كانت صادرة من تاجر وبمناسبة عمله التجاري.

المطلب الثاني: تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية على التصرفات غير العقدية

قد تؤثر التصرفات غير العقدية سلباً في ذم التاجر فتحمله بالتزامات يجب عليه الوفاء بها، ومن أمثلتها العمل غير المشروع الذي يصدر منه أثناء ممارسته لمهنة التجارة، ويستوي في ذلك أن يكون العمل صادراً منه شخصياً أو من أحد تابعيه الذي يعملون لديه، وقد تؤثر تلك التصرفات غير العقدية بالإيجاب في ذمة التاجر ومن أمثلتها الإثراء بلا سبب كالالتزام برد ما قبضه من الغير دون حق.

س: لما لم ينص القانون التجاري على الأعمال التجارية المختلطة؟

الفصل الرابع الأعمال التجارية المختلطة

لم ينص القانون التجاري على الأعمال التجارية المختلطة كما فعل بالنسبة لغيرها من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية، والسر في ذلك يرجع إلى أن الأعمال التجارية المختلطة ليست طائفة من الأعمال قائمة بذاتها كالأعمال التجارية الأصلية أو التبعية ولكنها أعمال مختلطة لا تخرج عن نطاق الأعمال التجارية عموماً.

س: ما المقصود بالأعمال التجارية المختلطة؟

المبحث الأول المقصود بالأعمال التجارية المختلطة

يقصد بالعمل التجاري المختلط هو ذلك العمل الذي يعتبر تجارياً بالنسبة لأحد أطرافه ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر، كشراء المستهلك بعض السلع من أحد التجار أو قيام التاجر بأحد التجار أو قيام التاجر بشراء بعض المحاصيل الزراعية من أحد المزارعين وكشراء الطلب كتاباً من أحدي المكتبات المختصة ببيع وتوزيع الكتاب الجامعي، وهكذا تتعدد صور هذه الأعمال وتكثر بحجم وقوعها وتكرارها في حياتنا اليومية.

وتمتد تلك الأعمال المختلطة لتشمل الأعمال التجارية الأصلية والأعمال التجارية التبعية، فشراء التاجر محلاً تجارياً أو أثاثاً لمحله التجاري من غير تاجر بعد عملاً تجارياً تبعياً بالنسبة للتاجر المشتري ومدنياً بالنسبة للبائع، كما تطبق الأعمال التجارية المختلطة علي مسؤولية التاجر الناجمة عن الفعل الضار أو الفعل النافع.

المبحث الثاني

س: ماهي الآثار المترتبة على الأعمال التجارية المختلطة؟

أ. الاختصاص: تقضي القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن الاختصاص بنظر الدعوي يثبت لمحكمة موطن المدعي عليه، غير إن تطبيق هذه القاعدة قد يضر بالمدعي إذا كان العمل تجارياً بالنسبة للمدعي عليه، لأن تطبيق تلك القاعدة يقتضي رفع الدعوي أمام القضاء التجاري وربما يجهل المدعي إجراءات التقاضي أمام القضاء التجاري، ومن هنا نجد أن الرأي قد أستر في الفقه والقضاء علي أن المدعي في هذه الحالة يكون مخيراً في رفع دعواه بين القضاء التجاري أو القضاء المدني

ب. الإثبات :

لما كانت قواعد الإثبات في القانون التجاري تختلف عن قواعد الإثبات في القانون المدني، فإنه يترتب علي ذلك الاختلاف في تطبيق قواعد الإثبات علي الأعمال المختلطة بالنظر لكل طرف علي حده، فتطبق قواعد الإثبات التجارية في مواجهة الشخص الذي يعد العمل تجارياً في حقه، بينما تطبق قواعد الإثبات المدنية في حق الشخص الذي يعتبر العمل بالنسبة له مدنياً.

وقد خرج القضاء علي قواعد الإثبات في العمل المختلط باستثنائين هما:

- ١- يمكن للتاجر اتباع قواعد الإثبات التجارية ويثبت معاملاته بكافة طرق الإثبات تجاه الطرف الآخر الذي يعتبر العمل في حقه مدنياً إذا كان يقتصر عمله علي نفي ادعاء الطرف الآخر أي أثناء دفاعه لإثبات أنه وفي بالتزامه التجاري.
- ٢- يمكن للتاجر في حالة الاستحالة المعنوية والتي تحول بين التاجر وبين استلزام الدليل الكتابي في كل عملياته أن يثبت تلك العمليات بكافة طرق الإثبات في مواجهة الطرف الآخر الذي يكون العمل في حقه مدنياً.

ج. الرهن والفائدة : من الصعوبة بمكان الفصل بين الجانب المدني والجانب التجاري فيما يتعلق بالرهن وسعر الفائدة في إطار العمل المختلط، بحيث تطبق قواعد القانون المدني علي الطرف الذي يعد العمل في حقه تجارياً، فنظام الرهن التجاري يختلف عن نظام الرهن المدني في إثباته وتنفيذه، كما أن الفائدة في الرهن التجاري يختلف عن سعر الفائدة في الرهن المدني، وقد يكون الرهن مدنياً في حق طرف بينما هو تجاري في حق الطرف الآخر فأي قواعد الإثبات تطبق؟ وأي سعر للفائدة نأخذ به؟ هل نأخذ بسعر الفائدة المدني أم نأخذ الفائدة التجارية؟ وليس من المنطق أن نقرر للدائن سعر الفائدة المدنية - مثلاً - لأن العمل في جانبه مدني، وأن نقرر في نفس الرهن سعر الفائدة التجارية علي المدين لأن الرهن تجاري في حقه، فلا يستقيم ذلك لأنه سيؤدي إلى الازدواجية في سعر الفائدة عن الرهن الواحد.

وقد خرجت محكمة النقض المصرية، عن هذا المبدأ في بعض أحكامها فقررت أن القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض أيا كان الغرض الذي خصص له القرض). وطبقاً لهذا الحكم تخضع القروض التجارية البنكية من ناحية الإثبات وسعر الفائدة لأحكام القانون التجاري وليس المدني.

الباب الثاني: التاجر

س: ما فائدة تعريف القانون للتاجر وتمييزه عن غيره؟

وتتجلى فائدة تعريف القانون للتاجر وتمييزه عن غيره في النواحي الآتية:

- ١- يتمتع التاجر وحدهم دون غيرهم من الأشخاص المدنيين بعض الحقوق والمزايا كحق الانتخاب في الغرف التجارية وكذلك الترشيح لعضوية هذه الغرف، كما أنهم يتمتعون بميزة اختيارهم كأعضاء في المحاكم التجارية في الدول التي تأخذ بنظام القضاء التجاري كما هو الحال في فرنسا والكويت.
 - ٢- تختلف الأهلية القانونية في التاجر لمباشرة الأعمال التجارية عن الأهلية المطلوبة في غير التاجر لمباشرة الأعمال المدنية.
 - ٣- بجانب هذه الحقوق التي يتمتع بها التاجر فإن القانون قد فرض عليهم مجموعة من الالتزامات والتي لا يلتزم بها غيرهم ممن لم يكتسب وصف التاجر، ومنها الالتزام بمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري وشهر النظام المالي للزواج وخضوعهم لنظام الإفلاس وهو أشد وأقسى من نظام الإعسار المدني.
 - ٤- تخضع طائفة التجار لأنواع خاصة من الضرائب لا يخضع لها غير التجار كخضوعهم للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل. ه تخضع الشركات التجارية في إنشائها لأوضاع وإجراءات خاصة لا تخضع لها الشركات المدنية.
- وسوف تخصص هذا الباب لدراسة الحكم التي تتعلق بالتاجر كشخص طبيعي تارकिन دراسة التاجر كشركة تجارية لموضعها، ونقسم هذا الباب إلى فصلين اثنين:

الفصل الأول: شروط اكتساب وصف التاجر.

الفصل الثاني: الالتزامات المهنية لطائفة التجار.

الفصل الأول

س: ما هي شروط اكتساب وصف التاجر؟

المبحث الأول احترام الأعمال التجارية

يعد الاحتراف شرطاً جوهرياً لاكتساب الشخص وصف التاجر.

المطلب الأول

س: وضع ماهية الاحتراف؟

يقصد بالاحتراف أن يقوم الشخص بالعمل بصفة متكررة ومستمرة ومنتظمة بحيث يعتمد عليه كمصدر لرزقه. فإذا قام الشخص بالعمل بصفة عارضة فلا يعد محترفاً ولا يكتسب وصف التاجر حتى لو خضعت الأعمال أو العمل الذي يقوم به الحكم القانون التجاري. ويلزم حتى يتحقق الاحتراف أن يعتاد الشخص القيام بالأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة، وعلى ذلك فالقيام بعمل تجاري، أو أعمال تجارية متفرقة على نحو عارض، لا يكفي لتكوين الاعتياد واكتساب صفة التاجر. اللهم إلا إذا تقرر ذلك على سبيل الاستثناء، فقد يكفي مباشرة العمل لمرة واحدة للقول بتوافر الاعتياد، كما هو الحال فيمن يعلن للجمهور عن تأسيس محل تجاري؛ مع أنه لم يباشر بعد الأعمال التجارية.

فإذا كان احترام الشخص للعمل التجاري هو عمله الذي يتعيش منه، فلا يهم بعد ذلك أن يكون للشخص محل تجاري أو أن يمارس التجارة كبائع متجول، ولا عبرة في توافر صفة - التاجر - بمقدار المال الذي يتكسبه الشخص التجارة، أو الحصول على ترخيص من عدمه.

احتراف العمل التجاري من الفئات المحظور عليها العمل التجاري

ولا يؤثر على احترام الشخص للتجارة واكتسابه صفة التاجر أن تمنع القوانين واللوائح بعض الأشخاص من القيام بأعمال تجارية كالقضاة، والمحامين، والموظفين العموميين. فقد نصت المادة ١٧ تجاري على أنه إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجاري).

س: وضع ماهية محل الاحتراف؟

المطلب الثاني: محل الاحتراف

يقصد بمحل الاحتراف تلك الأعمال التي يباشرها الشخص على وجه الاحتراف - حتى يوصف بأنه تاجر، ويشترط - طبقاً للمادة ١٠/١ تجاري - أن تكون الأعمال محل الاحتراف أعمالاً تجارية. ويجب أن يكون احترام الأعمال التجارية مقصوداً لذاته وليس وسيلة لتحقيق غرض أو إنجاز عمل بمعنى أن يكون الاحتراف بمزاولة نشاط رئيس لصاحبه.

فصاحب التجارة غير المشروعة لن يلتزم بما يلتزم به التاجر من مسك الدفاتر والقيود في السجل التجاري، كما أن أحكام القانون الجنائي والتي تهدف إلى تحقيق الردع العام تحول دون إضفاء صفة التاجر على هؤلاء الذي يمارسون أنشطة غير مشروعة حماية لمصلحة الغير حسن النية الذين تعاملوا معه دون علم بعدم مشروعة نشاطه.

س: ما معيار اكتساب الشركات صفة التاجر؟

اكتساب الأشخاص الاعتبارية صفة التاجر

١- الشركات

نصت المادة ١٠/٢ تجاري على أنه (يعتبر تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله).. وطبقاً لهذا النص فإن اكتساب الشركات لصفة التاجر يتوقف على أحد معيارين:

المعيار الأول: النشاط الذي تباشره الشركة: من المعلوم أن الشركة إنما تؤسس لتحقيق غرض اقتصادي معين، ولذلك فالشركة لا يكون لها حرفة، بل غرض معين وتتحدد أهلية الشركة بهذا الغرض الذي يتم النص عليه في عقد تأسيسها. فإذا كان الغرض من إنشاء الشركة هو مباشرة نشاط تجاري، فإن الشركة تكتسب صفة التاجر بصرف النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة وبالتالي فإن الشركات التي تباشر نشاطاً مدنياً لا تكتسب صفة التاجر.

المعيار الثاني: الشكل الذي تتخذه الشركة: طبقاً لهذا المعيار فإن الشركة التي تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها للشركات التجارية وهي: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة ت- شركة المساهمة. ث- شركة المساهمة الخاصة. ج-

الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ح- شركة المحاصة. أما الشركاء غير المتضامنين، وهم الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمساهم في شركات المساهمة العامة والخاصة، فكل هؤلاء لا تمنحهم شراكتهم في الشركة صفة التاجر بسبب مسؤوليتهم المحدودة.

٢- الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات ذات النفع العام

قد تمارس الدولة أو أحد أشخاص القانون العام النشاط التجاري على وجه الاحتراف، كقيام محافظة من المحافظات أو حي من الأحياء بإحدى المدن باستغلال مرفق النقل الداخلي، فهل يكتسب شخص القانون العام صفة التاجر عند ممارسته للنشاط التجاري على وجه الاحتراف؟ نصت المادة ٢٠ تجاري على أنه لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاوئها إلا ما يستثنى بنص خاص).

المطلب الثالث: إثبات الاحتراف

يترتب على اكتساب الشخص صفة التاجر وثبوتها له أن يخضع في التزاماته لما تفرضه عليه أحكام القانون التجاري، وإلحاق صفة التاجر بالشخص ليس مفترضاً، وإنما يقع على من يدعيها عبء إثباتها ويتم ذلك بكافة وسائل الإثبات، وقد تقوم قرائن على الاحتراف لا تكفي وحدها لإثبات الاحتراف وإنما تسترشد بها المحكمة لإثباته؛ إذ أنها مجرد قرائن بسيطة تقبل إثبات العكس كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية. والقرائن على احتراف العمل التجاري كثيرة، منها مثلاً- فتح محل تجاري أو استثمار مبالغ ضخمة في التجارة. ولا يلزم لإثبات صفة التاجر أن يكون للشخص محل تجاري؛ إذ أن المحل التجاري ليس من مستلزمات احتراف التجارة فقد يباشر التاجر تلك الحرفة متجولاً، دون أن يملك محلاً تجارياً.

س: ما أهمية بدء الاحتراف وانتهاؤه؟

المطلب الرابع: بدء الاحتراف وانتهاؤه

١- بداية الاحتراف

لتحديد بداية الاحتراف ونهايته أهمية كبيرة تتمثل في أن الشخص الذي يكتسب صفة التاجر لن تطبق عليه أحكام القانون التجاري إلا خلال فترة احترافه للتجارة، فلن تطبق تلك الأحكام قبل أو بعد نهاية فترة الاحتراف. ويبدأ الاحتراف منذ أول عمل يقوم به الشخص متعلقاً بالمهنة وينتهي بانتهاء آخر عمل يأتبه الشخص بنية اعتزال تلك المهنة، هذا هو الأصل غير أنه قد يقوم الشخص ببعض الأعمال التحضيرية التي تسبق احتراف التجارة فهل تعد تلك الأعمال التحضيرية أعمالاً مدنية أم أعمالاً تجارية؟ ذهب رأي إلى اعتبار هذه الأعمال التحضيرية أعمالاً تجارية بالتبعية؛ حيث إنها أعمال تمهيدية لاحتراف التجارة وتظل لها هذه الطبيعة سواء حقق المشروع نجاحاً أم لم يحقق. بينما يذهب رأي آخر إلى اعتبار تلك الأعمال أعمالاً مدنية حسب أصلها، ولا تنسحب عليها الصفة التجارية؛ ومن جانبنا فإننا نعتبر الأعمال التحضيرية أعمالاً تجارية بالتبعية.

٢- نهاية الاحتراف: احتراف الشخص للتجارة منذ توقفه عن ممارسة الأعمال التجارية بقصد اعتزال التجارة مما يترتب عليه أن يفقد الشخص صفة التاجر، ولا يكفي مجرد التوقف المؤقت ليفقد الشخص صفة التاجر، بل يجب أن تكون نية الشخص واضحة نحو إنهاء احتراف الأعمال التجارية. وقد ينتهي الاحتراف بشهر إفلاس التاجر، أو بالحجر عليه، كما ينتهي أيضاً بوفاة شخص التاجر مع انتقال الالتزامات المترتبة في ذمته إلى ذمة ورثته، دون أن تنتقل إليهم صفة التاجر إلا إذا احترفوا الأعمال التجارية بعد موثرهم، فإنهم يكتسبون صفة التاجر على أساس احترافهم للتجارة وليس بصفتهم ورثة للتاجر المتوفى.

س: هل يعتبر من يعمل لغيره تاجراً؟

الاستقلالية في مباشرة الأعمال التجارية: لا يكفي احتراف الشخص للعمل التجاري حتى يكتسب صفة التاجر، وإنما يلزم بجانب ذلك أن تكون ممارسته للعمل التجاري على وجه الاستقلال، بمعنى أن يحترف الشخص الأعمال التجارية باسمه ولحسابه. وهنا يثور التساؤل عن وضع الشخص الذي يحترف العمل التجاري لحساب غيره، هل يكتسب صفة التاجر أم لا؟ لا ريب الإجابة على هذا التساؤل تستوجب منا بيان حالة الشخص الذي يحترف العمل التجاري مستتراً وراء شخص آخر، بالإضافة إلى بيان مدى اكتساب صفة التاجر لكل من مدير الشركة، والعمال التابعين للتاجر، ومستأجر المحل التجاري، والممثل التجاري، والوكيل العادي، والولي، والوصي، والقيم إذا باشروا التجارة لمن هم تحت رعايتهم؟

١- مدى اكتساب الشخص الظاهر والمستتر لصفة التاجر؟

قد يمارس شخص العمل التجاري مستتراً وراء شخص آخر، بحيث يبدو من يظهر بمظهر التاجر كما لو كان يمارس العمل التجاري باسمه والحساب نفسه، مع أنه في الحقيقة ليس إلا ستاراً يخفي وراءه الشخص الحقيقي الذي يحترف العمل التجاري. وقد يكون

السبب في استتار هذا الأخير راجعاً إلى حظر القانون لممارسته العمل التجاري كالقضاة والمحامين والموظفين العموميين، وقد يتمثل هذا السبب في رغبة الشخص المستتر في عدم الإفصاح عن اسمه ولا يهتم -هنا- معرفة سبب الاستتار لأنه لن يؤثر في إثبات أو نفي صفة التاجر بالنسبة له أو بالنسبة للشخص الظاهر. وقد كان المشرع التجاري حاسماً في معالجته لهذه الحالة، فأضفى وصف التاجر على الشخص الظاهر حماية للوضع الظاهر، حيث إن هذا الشخص هو الذي تعامل معه الناس وهو الذي كان محلاً لثقتهم، ولذلك يكتسب صفة التاجر تطبيقاً لنظرية الوضع الظاهر ودمعاً وحماية للثقة التي يقوم عليها العمل التجاري. أما الشخص المستتر فهو صاحب التجارة الحقيقي، وهو من تنصرف إليه في الحقيقة آثار التصرفات التي يبرمها الشخص الظاهر، فعدم إضفاء صفة التاجر عليه يحميه من الخضوع لقواعد القانون التجاري

٢- مديرو الشركات والمحللات التجارية

يمارس المدير في الشركة أو المحل التجاري العمل التجاري الحساب الشركة أو المحل الذي يديره، وبالتالي فهو لا يحترف العمل التجاري على وجه الاستقلال، وإنما يحترفه لحساب المحل أو الشركة التي تكتسب هي صفة التاجر. وبالتالي فالمدير لا يكتسب صفة التاجر، ولا يخضع القواعد القانون التجاري، ولا يكون ملزماً بالقيد في السجل التجاري، أو بمسك دفاتر تجارية.

٣- العمال والمستخدمون التابعون للتاجر

يستعين التاجر - في ممارسته للعمل التجاري - بعدد من العمال والمستخدمين ليعاونوه في إنجاز أعماله التجارية، هؤلاء العمال والمستخدمون على الرغم أنهم يحترفون العمل التجاري، إلا أنهم لا يكتسبون صفة التاجر. فهؤلاء العمال لا يكتسبون صفة التاجر حتى لو حصلوا على نسبة من الأرباح؛ لأنهم تابعون للتاجر وليسوا مستقلين عنه.

٤- **مستأجر المحل التجاري:** قد يملك شخص محلاً تجارياً فيقوم بتأجيره لشخص آخر، فهل يكتسب صفة التاجر كل من المؤجر - مالك المحل التجاري والمستأجر؟ أم أن أحدهما فقط دون الآخر؟ لا ريب أن مستأجر المحل التجاري يحترف العمل التجاري باسمه ولحسابه،

٥- الممثل التجاري

الممثل التجاري: شخص مفوض بأن يبرم الصفقات التجارية باسم موكله ولحسابه، فهل يكتسب الممثل التجاري صفة التاجر؟ يتوقف إكساب الممثل التجاري صفة التاجر على نوع العلاقة التي تربطه بالتاجر أو بالمشروع الذي يمثله، فإن كانت علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل فلا يكتسب الممثل التجاري صفة التاجر؛ حيث إنه لا يستقل في مزاويلته للعمل التجاري الذي يقوم به أما إذا قام الممثل التجاري بممارسة بعض الأعمال التجارية لحسابه الخاص، ودون أن يكون تابعاً فيها للتاجر أو للمشروع الذي يمثله.

٦- **الوكيل العادي:** يختلف الوكيل العادي عن الوكيل بالعمولة، فالأخير طبقاً للمادة ١٦٦ تجاري هو من يبرم باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل، وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. أما الوكيل العادي فهو من يتعاقد باسم الموكل ولحسابه ووفقاً لأوامره وتعليماته، كما تنصرف آثار التصرفات التي يبرمها الوكيل إلى ذمة الموكل وليس الوكيل

٧- **الولي والوصي والقيم:** الجامع المشترك بين كل من الولي، والوصي، والقيم هو أن كل واحد من الثلاثة يتولى إبرام التصرفات عن شخص لا يقدر بمفرده على إبرامها، إما للسن كولاية الأب لابنه الذي لم يبلغ سن الرشد، أو رعاية الوصي لمن فقد أباه ولم يبلغ سن الرشد، أو رعاية القيم لمن بلغ سن الرشد ولكن تم الحجر عليه لسبب من الأسباب التي حددها القانون.

س: تكلم عن توافر الأهلية التجارية؟

المبحث الثاني: توافر الأهلية التجارية

طبقاً لما تقضي به المادة ١١ تجاري فإنه لا يكفي الاحتراف لاكتساب الشخص صفة التاجر، بل بجانب الاحتراف أن تتوافر في الشخص الأهلية اللازمة لاكتسابه تلك الصفة. وقد نظم قانون التجارة الجديد أحكام الأهلية التجارية في المواد ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من قانون التجارة، ثم تحدثت المادة ١٥ عن النظام المالي بين الزوجين.

المطلب الأول: الأهلية التجارية للمصريين

أولاً: أهلية الراشدين: تنص المادة ١١ - ١ تجاري على أنه يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها جنسيته يعتبره قاصراً في هذا السن، كما تقضي المادة ٤٤ مدني بأنه يكون راشداً من بلغ إحدى وعشرين سنة كاملة ولم يقم به عارض من عوارض الأهلية، ومن خلال هاتين المادتين يتضح لنا أن الشخص لا يعتبر كامل الأهلية سواء أكانت أهلية مدنية أم أهلية تجارية إلا إذا بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية،

ثانياً: القصر : ميز القانون في ممارسة التجارة بين القاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة وبين القاصر الذي لم يبلغ هذه السن وذلك على النحو التالي:

أ- القاصر المأذون له في التجارة: لذلك فقد أجاز القانون بالمادة ١١ فقرة ب تجاري لمثل هذا الشخص الذي بلغ سن الثامنة عشرة أن يمارس مهنة التجارة بشرط الحصول على إذن بذلك من المحكمة المصرية المختصة، كما أجازت المادة ٥٧ من قانون الولاية على المال رقم ١١١٩ لسنة ١٩٥٢ لمن بلغ الثامنة عشرة أن يمارس التجارة بشرط الحصول على إذن من المحكمة المختصة .. وطبقاً للمادة ٦٤ من قانون الولاية على المال فإن القاصر يعتبر كامل الأهلية فيما أذنت فيه المحكمة من الاتجار، فإن تجاوز القاصر حدود هذا الإذن بأن باشر أعمالاً لم تأذن له فيها من المحكمة كان تصرفه في هذا العمل باطلاً بطلاناً نسبياً أي قابلاً للإبطال لمصلحته.

وإذا بلغ الشخص ثماني عشرة سنة ولم يحصل على إذن من المحكمة المختصة بالتجارة فليس له أن يمارس الأعمال التجارية، فإن باشرها كانت أعماله قابلة للإبطال لمصلحته ولا يكتسب بهذه الأعمال وصف التاجر، فإن قررت المحكمة بطلان تصرفات القاصر غير المأذون له فقد وجب عليها أن تلزمه برد ما عاد عليه من نفع بسبب القيام بهذه الأعمال.

ب- القاصر دون الثامنة عشرة عاماً: إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ١١ تجاري، فإنه لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاوّل التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها جنسيته يعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار... أما إذا كان القاصر غير مميز فإن أعمال هذا القاصر تقع باطلة بطلاناً مطلقاً. وليس لولي القاصر الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر أو الوصي عليه أن يمارس تجارة مبتدأة باسم القاصر.

س: ما حكم القاصر الذي آلت إليه التجارة عن طريق الميراث؟

أيلولة تجارة بطريق الميراث : يثور السؤال بشأن القاصر غير المأذون له أو الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة، إذا آلت إليه تجارة عن طريق الميراث، فهل يجوز لوليّه الحصول على إذن من المحكمة بالاستمرار لمصلحة القاصر في هذه التجارة؟ طبقاً للمادة ١٢/٢ تجاري فإنه إذا كان للقاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة تجارة ورثها عن أحد والديه، فللمحكمة أن تأذن لولي هذا القاصر أو وصيه بالاستمرار في هذه التجارة التي آلت إلى القاصر وفي حدود هذا الإذن، دون أن يكون للمحكمة الحق في أن تأذن له بإنشاء تجارة جديدة. ويصدر الإذن من المحكمة لولي القاصر أو وصيه بالاستمرار في التجارة الموروثة بناءً على مصلحة القاصر في الاستمرار، وعلى الأخص إذا كانت هذه التجارة ناجحة.

وللمحكمة أن تمنح لولي القاصر أو وصيه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة. وللمحكمة طبقاً لما تقتضيه مصلحة القاصر أن تسحب الإذن أو تقيده من ولي القاصر أو وصيه، إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب أو المأذون له في التجارة، ودون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية. وإذا منح الإذن للولي أو الوصي للاستمرار في تجارة آلت إلى القاصر، فلا يكتسب الولي أو الوصي صفة التاجر؛ لأنه لا يقوم بالعمل لحسابه وإنما لحساب القاصر

س: ما حكم من آلت إليه حصة شريك إلى مورثه القاصر؟

أيلولة حصة شريك إلى مورثه القاصر

يثار السؤال عن حالة القاصر إذا كان مورثه شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة، فهل إذا وافق الشركاء على استمرار القاصر الوارث محل مورثه في الشركة، فهل يدخل بصفته شريكاً موصياً؟ أم بصفته شريكاً متضامناً كما كان مورثه؟ أما إذا كان المورث شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو في شركة توصية بسيطة، فهنا إذا قلنا بدخول القاصر محل مورثه، فهذا يعني أنه سيكتسب صفة التاجر، وهذا أمر غير ممكن بسبب نقص أهلية القاصر، وإذا قلنا بإخراجه من الشركة معناه عدم احترام اتفاق الشركاء باستمرارية الشركة مع الورثة، فما هو الحل في هذه الحالة؟

طبقاً لما تقتضي به الفقرة الثانية من المادة ٥٢٨ من القانون المدني، فإن الشركة تستمر ويحل القاصر محل مورثه بنفس حصته في الشركة، وذلك دون توقف على إذن من المحكمة أو إذن من الولي أو الوصي. غير أن القاصر - في هذه الحالة لن يدخل بصفته شريكاً متضامناً نظراً لنقص أهليته، وإنما يدخل بصفته شريكاً موصياً.

س: ما القيود الواردة على الأهلية؟

القيود الواردة على الأهلية

١- الأشخاص الممنوعون من التجارة لوظائفهم: هناك أشخاص ممنوعون بحكم وظائفهم من احترام العمل التجاري، كالقضاة، والمحامين، ورجال الجيش، وأساتذة الجامعات. وقد ورد النص على منع هؤلاء من العمل التجاري بموجب

قوانين خاصة. فإذا خالف واحد ممن يشملهم هذا الحظر، واحترف العمل التجاري، فإنه يكتسب صفة التاجر، ويخضع لما يخضع له التاجر من أحكام بالإضافة إلى جواز شهر إفلاسه

٢- المصابون بعوارض من عوارض الأهلية : حددت المادة ١١٢ من القانون المدني عوارض الأهلية بأنها الجنون والعته والسفه والغفلة، هذه العوارض تصيب العقل الذي هو مناط الأهلية فتعدم الأهلية أو تنقصها على حسب هذا العارض.

أ- العوارض التي تعدم الأهلية

الجنون: وهو مرض يصيب العقل فيعدم عند صاحبه الإدراك والتمييز. أما العته فهي آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله. وتقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يستقل به قاضي الموضوع، لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وطبقاً للمادة ١١٣ مدني فإنه يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. ٢- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

ب- العوارض التي تنقص الأهلية : السفه وهو خفة تحمل صاحبها على التصرف في ماله على غير مقتضى العقل والشرع. أما الغفلة فهي سذاجة أو بساطة متناهية تحمل صاحبها على أن يغيب في معاملاته

س: هل يستطيع السفه أو ذو الغفلة احتراف التجارة ويكتسب صفة التاجر؟

اختلف الفقه القانوني ما بين مجيز ومانع للسفيه ولذي الغفلة في احتراف العمل التجاري واكتساب صفة التاجر، ونرى عدم جواز ممارسة السفه وذو الغفلة العمل التجاري، وذلك حفاظاً على أموالهما وحماية لهما من الخضوع لقواعد القانون التجاري وما تتسم به من شدة وصرامة.

س: تكلم عن أهلية الأجانب؟

المطلب الثاني: أهلية الأجانب

فيما يتعلق بالأجانب أي غير المصريين سواء كانوا عرباً أم غير عرب وأياً كانت الديانة التي ينتمون إليها، نجد أن قانون التجارة المصري سوى بينهم وبين المصريين فيما يتعلق بأهلية التجارة فإننا نفرق في أهلية الأجانب بين الرجل والمرأة.

أولاً: أهلية الرجل : اعتبر قانون التجارة المصري المادة ١/١١ أن الأهلية الكاملة لممارسة التجارة هي أهلية البالغ من العمر إحدى وعشرين عاماً ميلادية حتى لو كان أجنبياً بصرف النظر عن تنظيم قانون بلده للأهلية الكاملة للتجارة. فإذا كان القانون الأجنبي يقرر الأهلية الكاملة لمن هو دون الواحدة والعشرين فإنه في نظر القانون المصري يعتبر قاصراً ويجب عليه أن يحصل على إذن من المحكمة المختصة لممارسة التجارة في مصر. أما إذا كان الأجنبي قد بلغ ثمانية عشر عاماً كاملة وكان قانون أحواله الشخصية يقضي بأنه قاصر، فلا يجوز له أن يتجر إلا طبقاً للشروط المقررة فيه. كان يشترط حصوله على إذن من المحكمة أو من الوصي أو من مجلس العائلة .

ثانياً: أهلية المرأة :

يطبق على النساء الأجنبيات غير المتزوجات نفس أحكام الأهلية التجارية التي يخضع لها الرجال الأجانب على الرجال سواء كانوا متزوجين أم كانوا غير متزوجين، أما المرأة الأجنبية المتزوجة فقد أخضع قانون التجارة المصري أهليتها التجارية لقانون الدولة التي تنتمي لها جنسيتها، فإن كان قانونها يشترط شرطاً معيناً لممارستها التجارة وجب مراعاة هذا الشرط. وقد افترض القانون المصري في المرأة الأجنبية التي تزاول التجارة في مصر أنها تمارسها بإذن زوجها حتى يثبت عكس ذلك، فإن كان للزوج أن يعترض على ممارستها التجارة أو يسحب إذنه أو يقيدده وجب قيد ذلك في السجل التجاري المصري ونشره في صحيفة السجل، ولا يكون لسحب الإذن أو تقييده أثر رجعي على المعاملات التي تمت قبل ذلك.

شهر النظام المالي لزواج الأجانب

لا ترتب الشريعة الإسلامية أي أثر على الناحية المالية بين الزوجين بسبب الزواج إذ أن أموال كل واحد منهما تبقى منفصلة عن مال الآخر كما كان قبل الزواج، وهو ما أخذ به القانون المصري في النظام المالي بين الزوجين.

وقد افترض قانون التجارة المصري بالمادة (١٥/١) في الزوجة الأجنبية أن نظام زواجها يقوم على انفصال الأموال بين الزوجين إلا إذا كانت المشاركة المالية بينهما تقوم على خلاف ذلك، وقد بينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه لا يحتاج على الغير بالمشاركة المالية بين الزوجين إلا إذا تم شهرها وذلك بقيددها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل، وليس هناك ما يمنع إذا لم تشهر المشاركة المالية بين الزوجين أن يثبت الغير صاحب المصلحة أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.

س: اذكر أهم الالتزامات المهنية التي نظمها القانون على التجار؟

الفصل الثاني: الالتزامات المهنية لطائفة التجار

اهتم القانون بتنظيم مهنة التجارة لما يترتب عليها من أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية، ومن تنظيم القانون لهذه المهنة ما أوجبه القانون على التجار ببعض الالتزامات المهنية والتي يعود نفعها على التجار أحياناً وعلى الغير أحياناً أخرى.

المبحث الأول: التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية

يعتبر الالتزام بمسك الدفاتر التجارية من الالتزامات التي تعود بالنفع الكبير على التاجر إذا كانت منتظمة؛ إذ أنها قد تكون أداة إثبات يستطيع التاجر أن يستخدمها لمصلحته، كما يمكن استخدامها كأساس لمصلحة الضرائب تحسب على أساسها الضرائب المفروضة على التاجر، كما يمكن للتاجر من خلالها أن يتعرف على حقيقة مركزه المالي ومدى نجاحه أو ضعفه في تجارته، فالدفاتر التجارية المنتظمة بمثابة المرآة التي تعكس صورة التاجر الحقيقية. وقد نظم المشرع المصري الدفاتر التجارية في المواد ٢١ إلى المادة ٢٩ تجاري، كما نظم المشرع حجية الدفاتر التجارية في المادتين ١٧، ١٨ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

س: من هم الملزمون بمسك الدفاتر التجارية؟

المطلب الأول: الملزمون بمسك الدفاتر التجارية وأنواعها

أولاً: الملزمون بمسك الدفاتر التجارية

نصت المادة ٢١ تجاري على أنه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، وعلى وجه الخصوص دفترَي اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة) وطبقاً لهذا النص فإن كل تاجر يكون ملزماً بمسك دفاتر تجارية سواء كان مواطناً أو أجنبياً، وسواء كان فرداً طبيعياً أو كان شركة تجارية، بصرف النظر عن معرفة التاجر للقراءة أو جهله لها؛ إذ إنه يمكنه تنظيم الدفاتر التجارية عن طريق المستخدمين لديه وما يقيد بما يفترض أنه علم به إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويقتضي مفهوم المخالفة لهذا النص أن غير التاجر، أو من يقوم بأعمال تجارية بصورة عرضية لا يكون ملزماً بمسك دفاتر تجارية. أما بخصوص الجمعيات والشركات المدنية فإنها لا تكتسب صفة التاجر، لذلك فهي غير ملزمة - طبقاً لمفهوم المخالفة لنص المادة ٢١ تجاري، فهل تكفي الدفاتر التجارية التي تملكها الشركة؟ أم يجب أن يمسك بدفاتر تجارية لنفسه خلاف دفاتر الشركة؟ ذهب بعض الفقه إلى أن الدفاتر التجارية التي يملكها الشركة تغني عن التزام الشريك المتضامن منفرداً بمسك دفاتر تجارية، وحجتهم في ذلك أننا لو الزمناهم بمسك دفاتر تجارية بجانب دفاتر الشركة، لكانت دفاترهم ليست إلا تكراراً لدفاتر الشركة.

استثناء صغار التجار من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية: أعفى المشرع التجاري بالمادة ٢١ تجاري الأشخاص الذين لا يزيد رأس مال تجارتهم عن عشرين ألف جنيه من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية، فهم يسعون من وراء تجارتهم لمجرد تحصيل قوت يومهم، فحجم تجارتهم ليس بالقدر الذي يسهم في حركة اقتصاد الدولة، فهؤلاء الأشخاص بالرغم من اكتسابهم لصفة التاجر، إلا أنهم معفيون من الالتزامات التي يلتزم بها التاجر كمسك الدفاتر التجارية

س: ما أنواع الدفاتر التجارية؟

ثانياً أنواع الدفاتر التجارية: يتوقف نوع الدفاتر التي يلتزم التاجر بمسكها على طبيعة تجارته وحجم أعماله، ويرجع في تحديد هذه الدفاتر إلى العرف المحاسبي السائد.

١- الدفاتر التجارية الإلزامية

النوع الأول: دفتر اليومية: يعتبر دفتر اليومية طبقاً للمادة ٢٢/١ تجاري من الدفاتر التجارية الهامة للتاجر، وأكثرها بياناً للحقيقة المركز المالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضها المشرع؛ حيث تسجل فيه كافة العمليات اليومية التجارية التي يقوم بها التاجر بالإضافة إلى قيد مصروفاته الشخصية. وربما يهدف المشرع من وراء إلزام التاجر بقيد لمصروفاته الشخصية الوقوف على مدى حرص التاجر أو بذخه في حالة الإفلاس؛ لأنه متى أسرف في الاتفاق على حياته الخاصة، على الرغم من اختلال أشغاله وتوقفه عن الدفع فإنه يضر بدائيته ويعتبر مفلساً.

النوع الثاني: دفتر الجرد: يعد دفتر الجرد من أهم الدفاتر بالنسبة للتاجر؛ إذ إنه الدفتر الرئيس الذي تصب فيه القيود الواردة بالدفاتر الأخرى، كما أنه الدفتر الذي تظهر فيه النتائج النهائية لتحركات عناصر المشروع التجاري كما تبينها الدفاتر..

وطبقاً لما تقضي به المادة ٢٣ تجاري فإنه يقيد في دفتر الأستاذ العام ما يأتي:

- (١) جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والإيرادات والمسحوبات والمصروفات.
- (٢) تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد.
- (٣) صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

٢- الدفاتر التجارية غير الإلزامية

- أ- **دفتر المخزن:** وهو دفتر تقييد فيه حركة البضائع التي تدخل أو تخرج من المخزن.
- ب- **دفتر الأوراق التجارية:** وهو دفتر تقييد فيه حركة الأوراق التجارية المسحوبة من التاجر وتواريخ استحقاقها.
- ج- **دفتر الخزنة:** وتقييد فيه الأموال التي تدخل أو تخرج من الخزنة.

٣- **صور المستندات والمراسلات:** أوجبت المادة ٢٤ تجاري على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته، وعليه أيضاً الاحتفاظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات، وفواتير، وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة، ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها أو ورودها.

وقد حددت المادة ٢٦ تجاري في فقرتها الأولى والثانية مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وكذلك بصور المراسلات والبرقيات بخمس سنوات تبدأ مدتها في الدفاتر التجارية من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو نقلها، وفي المكاتبات من تاريخ إرسالها أو تسليمها.

س: ما هي القواعد المنظمة للدفاتر التجارية؟

المطلب الثاني: القواعد المنظمة للدفاتر التجارية والجزاء على مخالفتها

أولاً: القواعد المنظمة للدفاتر التجارية : اهتم المشرع التجاري بتنظيم الدفاتر التجارية فوضع لها من القواعد ما يكفل تحقيق هذا الانتظام ويدفع كل رغبة حول صحة البيانات المقيدة بالدفتر، ويرجع حرص المشرع على انتظام الدفاتر التجارية إلى أنها تعتبر من أهم وسائل الإثبات أمام القضاء سواء بالنسبة للتاجر أو بالنسبة لمن يتعامل معه التاجر، كما أن جهات الضرائب تعتمد عليها في ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

وبالإضافة للفقرة السابقة فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة ٢٥ تجاري ترقيم صفحات دفتر اليومية والجرد قبل استعمالها، وأن يقوم التاجر بالتوقيع على كل صفحة من صفحات هذين الدفترين في مكتب السجل التجاري التابع له التاجر مع وضع خاتم المكتب على كل صفحة من صفحات هذين الدفترين في مكتب السجل التجاري التابع له التاجر مع وضع خاتم المكتب على كل صفحة من صفحات الدفترين وبيان عددهما. وفي حالة وفاة التاجر أو توقفه عن النشاط التجاري وجب على الورثة في الحالة الأولى أو على التاجر في الحالة الثانية تقديم دفتر الجرد واليومية إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.

وفي خصوص تنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها قرار من الوزير المختص فإنه يجوز بقرار من الوزير المختص وضع الأحكام التي تنظم هذه الدفاتر وكما بينا سابقاً فإن التاجر أو ورثته يحتفظون بهذه الدفاتر أو الوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.

س: ما الجزاء المترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية؟

ثانياً: الجزاء على عدم مسك الدفاتر التجارية أو انتظامها: يتعرض التاجر الذي لا يمسك بدفاتر تجارية أو من يمسك بدفاتر تجارية غير منتظمة الجزاء قانوني، ويتنوع هذا الجزاء ما بين جزاء جنائي وآخر مدني.

١- **الجزاء المدني:** فصل المشرع التجاري بالمادة ٢٥ الأحكام الخاصة بتنظيم الدفاتر التجارية، فإذا خالف التاجر هذه الأحكام كانت دفاتره لا قيمة لها من الناحية القانونية ويتمثل ذلك في النواحي الآتية: لا تعتبر الدفاتر غير المنتظمة حجة في الإثبات أمام المحاكم؛ تطبيقاً للمادة ٧٠ من القانون التجاري.

يتعرض التاجر الذي لا يمسك بدفاتر تجارية أو من مسك بدفاتر غير منتظمة للحرمان من الصلح الوافي من الإفلاس، حيث أن الدفاتر أن الدفاتر المنتظمة هي التي تظهر أن حالة التاجر التي يمر بها التاجر ليست إلا حالة مؤقتة وأنه حسن النية فيستفيد من الصلح الوافي

٢- **الجزاء الجنائي :** كما يتعرض التاجر الذي لا يمسك بدفاتر تجارية أو التاجر المهمل في تنظيم تلك الدفاتر الجزاء مدني، فإنه يتعرض كذلك الجزاء جنائي **ويتمثل هذا الجزاء فيما يلي:**

أ- يتعرض مثل هذا التاجر للغرامة المالية التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه؛ وذلك تطبيقاً للمادة ٢٩ تجاري والتي نصت على أنه (يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات الصادرة تنفيذاً لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه).

ب- إذا أفلس التاجر الذي لا يمسك بالدفاتر التجارية أو من يهمل في تنظيمها فإنه يتعرض للحكم عليه بعقوبة جناية الإفلاس بالتدليس إذا ثبت أنه أخفى دفاتره التجارية أو أعدمها، وتتمثل هذه العقوبة في السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، تطبيقاً للمادة ٣٢٨ والمادة ٣٢٩ من قانون العقوبات.

المطلب الثالث

س: وضح مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات؟

أجاز المشرع التجاري في المادة ٦٩/١ الإثبات في الالتزامات التجارية أيما كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولما كانت الدفاتر التجارية التي يمسك بها التاجر تحوي بيانات غاية في الأهمية بسبب طبيعة المعاملات التجارية التي كثيراً ما تتم بالهاتف أو شفاهة دون أن يكون هناك مستنداً مكتوباً لإثباتها فقد أجازت المادة ٧٠ تجاري قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التاجر أو عليهم متى كانت تتعلق بأعمالهم التجارية.

س: ما طرق الرجوع للدفاتر التجارية؟

طريقة الرجوع للدفاتر التجارية

يتم الرجوع إلى دفاتر التاجر بشأن الخصومة المعروضة بإحدى طريقتين، الأولى طريقة التقديم والثانية طريقة الاطلاع.

١- طريقة التقديم

المراد من طريقة التقديم: هو وضع الدفتر تحت تصرف المحكمة لاستخراج منه ما يتعلق بالخصومة سواء كان ذلك بنفسها أو عن طريق خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض. نصت المادة ٢٨/١ تجاري على أنه (يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها، وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك). يفهم من هذا النص أن التقديم هو وضع الدفتر تحت تصرف المحكمة لاستخراج منه ما يتعلق بالخصومة سواء كان ذلك بنفسها أو عن طريق خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض. ويتم التقديم في حضور التاجر- صاحب الدفتر المقدم وتحت رقابته ودون أن يتخلى عنه، ولا يجوز في هذه الطريقة تسليم الدفاتر التجارية للخصم ليبحث فيها ويطلع على أسرار التاجر، بل إن البحث في الدفاتر يكون بحضور التاجر صاحب الدفتر وتحت رقابته، بل يتم التقديم في حضور التاجر- صاحب الدفتر المقدم وتحت رقابته ودون أن يتخلى عنه.

ثانياً: طريقة الاطلاع

يقصد بالاطلاع الكلي إجبار التاجر على تسليم دفاتره والتخلي عنها للقضاء ليسلمها بدوره إلى الخصم ليطلع عليها ليستخرج منها الأدلة التي تؤيد طلباته. ولم يبين القانون كيفية حصول الإطلاع وبالتالي فإن تحديد هذه الكيفية متروك الحرية المحكمة فقد تأمر بإيداع الدفاتر في قلم كتاب المحكمة ليطلع عليها الخصم لدى قلم الكتاب، وقد تأمر المحكمة بتسليم الدفاتر- لشخص ما- ليتم الإطلاع لديه، وقد تأمر المحكمة بخصوص الإطلاع في محل التاجر نفسه.

س: ما هي حالات التحديد الحصري للإطلاع؟

التحديد الحصري للحالات التي يتم فيها الاطلاع

لما كانت طريقة الاطلاع تمكن الخصم من معرفة حجم معاملات التاجر عن طريق الرجوع إلى الدفاتر التجارية. وقد حدد المشرع حالات الاطلاع على الدفاتر التجارية للتاجر بالمادة ٢٨/٢ تجاري بصيغة حصرية فنصت على أنه (٢- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات- - تسليم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الوافي منه للمحكمة المختصة أو لأمين التفليس أو المراقب الصلح).

١- النزاع المتعلق بتركة: يقصد بالتركة الأموال التي تؤول إلى أكثر من شخص بطريق الميراث أو الوصية. فإذا تعلق النزاع التجاري بتركة، واحتاج فيها الوارث أو الموصى له أن يتأكد من بعض البيانات المدونة بدفاتر تجارية والتي في حوزة وارث آخر، جاز له أن يطلب الاطلاع على الدفاتر التجارية ليتمكن من إثبات حقه في التركة.

٢- النزاع المرتبط بشركة: فإذا تعلق النزاع بشركة، وكانت الشركة في مرحلة التصفية بسبب انقضاءها، فإنه يجوز لكل شريك في هذه الشركة أن يطلب الاطلاع على الدفاتر التجارية لهذه الشركة، حتى يتأكد من نصيبه وما حققته الشركة من أرباح أو ما

تحميله من خسائر. والحق في الاطلاع على دفاتر الشركة إنما هو قاصر على الشركاء فقط باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في الاطلاع على دفاتر الشركة، وبالتالي لا يكون من حق الدائنين الشخصيين للشركاء الاطلاع على دفاتر الشركة لانفصال الدمة المالية للشركة عن الذمم المالية للشركاء، كما لا يكون من حق دائني الشركة نفسها الاطلاع على دفاترها ما دامت أن الشركة لم تقع في هاوية الإفلاس.

٣- قسمة الأموال الشائعة : تتحقق حالة الشيوع هنا عندما توجد أموال مشتركة بين عدد من التجار ولم تأخذ شكل شركة، أو نتيجة تطبيق نظام اختلاط الأموال بين الزوجين في الأنظمة التي تقر اتحاد الأموال بين الزوجين. فإذا تعلق النزاع بمال على الشيوع، واحتاج أحد الملاك في هذا المال الاطلاع على الدفاتر التجارية، جاز له أن يطلب ذلك من المحكمة ليتمكن من معرفة نصيبه من هذا المال، كما أنه يجوز في نظام اختلاط - الأموال لأحد الزوجين الاطلاع على دفاتر الآخر لمعرفة نصيبه.

٤- الإفلاس أو الصلح الوافي منه : إذا تم شهر إفلاس التاجر، فإنه يجوز لدائنيه الاطلاع على دفاتره التجارية، كما يجوز للسنديك كذلك الاطلاع على تلك الدفاتر للتأكد من حقيقة الموقف المالي للمفلس من ناحية ماله من حقوق وما عليه من ديون كذلك يجوز للمحكمة أن تأمر لدائني التاجر بالاطلاع على دفاتره التجارية في حالة الصلح الوافي من الإفلاس ليتسنى لهؤلاء الدائنين التأكد من قدرة التاجر - صاحب الدفاتر محل الاطلاع على تنفيذ الصلح.

حجية الدفاتر التجارية في الإثبات

تتمتع الدفاتر التجارية بقوة في الإثبات تختلف على حسب ما إذا كان الإثبات لمصلحة التاجر صاحب الدفاتر التجارية في مواجهة غيره من التجار أو ض غير التاجر، كما تختلف تلك الحجية على حسب ما إذا كان الإثبات لمصلحة الغير في مواجهة التاجر صاحب الدفاتر التجارية، ومن هنا فإننا نتناول حجية الدفاتر التجارية في الإثبات من خلال الفروض الثلاثة الآتية:

الفرض الأول الإثبات لمصلحة التاجر ضد غيره من التجار

تتمثل صورة هذا الفرض في قيام نزاع بين التاجر صاحب الدفاتر التجارية وتاجر آخر مثله ويرغب التاجر الأول في الاعتماد على دفاتره التجارية لإثبات دعواه، ففي هذا الفرض يجوز للمحكمة أن تعتبر الدفاتر التجارية دليلاً كاملاً في الإثبات، فقد نصت المادة ٧٠ تجاري على أنه يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وتكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو قام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها).

س: ما شروط الاعتراف بحجية الدفاتر التجارية؟

اشترط ثلاثة شروط للاعتراف بحجية الدفاتر التجارية في هذا الفرض وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: أن يكون النزاع قائماً بين تاجرين

يشترط الحجية الدفاتر التجارية في الإثبات في هذا الفرض أن يكون الطرف الذي يتمسك التاجر في مواجهته بالدفاتر التجارية تاجراً مثله؛ حيث أن النزاع سيكون بين تاجرين يلتزم كل منهما بمسك دفاتر تجارية، ومن ثم يملك كل منهما نفس الوسيلة التي يواجه بها خصمه وهو ما الخروج على القاعدة القاضية بأنه لا يجوز للشخص أن يستند إلى دليل صنعه بنفسه، وللمحكمة طبقاً للفقرة ج من المادة ٧٠ تجاري إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت هذه المطابقة بين تلك الدفاتر عن تناقض بياناتها، فإنه يجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.

الشرط الثاني: أن يكون النزاع متعلقاً بالأعمال التجارية

وهذا الشرط يتناسب مع طبيعة العمليات وفقاً لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، فإذا كان العمل محل النزاع مدنياً بالنسبة لخصم التاجر فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بدفاتره التجارية بشأن هذه المسألة لعدم التزام الخصم بقيد تفصيلات الأعمال المدنية في دفاتره التجارية.

الشرط الثالث: أن تكون الدفاتر منتظمة

عبرت الفقرة -ب- من المادة ٧٠ تجاري عن هذا الشرط بقولها تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون أي أن الدفاتر إذا اتبع التاجر في شأنها القواعد المقررة في قانون التجارة والمتعلقة بكيفية مسك الدفاتر التجارية فإنها تكون منتظمة. وقد بينت الفقرة -١- المادة ٢٥ تجاري كيفية انتظام هذه الدفاتر ومطابقتها لأحكام القانون وذلك بخلوها من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور إلى غير ذلك من هذه الأحكام. ولا يلزم لحجية هذه الدفاتر أن يكتبها التاجر بنفسه، بل يمكن أن تكون مكتوبة من أحد معاونيه ما دامت تحت إشرافه.

الفرض الثاني الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير تاجر : الأصل أنه لا يجوز للتاجر أن يحتج بدفاتره التجارية في مواجهة غير تاجر؛ إذ أنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلاً لنفسه يحتج به على الغير، غير أن هذا التاجر ربما لا يكون لديه دليل ضد العميل الذي اشترى منه بعض الأشياء ولم يدفع ثمنها سوى ما قيده هذا التاجر في دفاتره التجارية، ومن هنا وتمشياً مع ضرورات الحياة التجارية فقد أجازت المادة ١٧ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ للتاجر أن يحتج بهذه الدفاتر أمام القاضي لتكون أساساً يوجه بها القاضي اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك في حدود ما يجوز إثباته بالبيئة أي لا تزيد قيمة الأشياء التي وردها التاجر للعميل وقام بقيدها في دفاتره عن خمسمائة جنيه؛ طبقاً للمادة ٦٠ من قانون الإثبات والمعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٢٢ وبالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ المعدل لقانون الإثبات وقانون المرافعات.

الفرض الثالث حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر نفسه

تنص الفقرة -أ- من المادة ٧٠ تجاري على أنه تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية حجة على صاحبها، ومع ذلك يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجري ما ورد بها من بيانات فطباً لهذا النص فإنه يمكن للغير أن يحتج على التاجر بما ورد في دفاتره التجارية من بيانات، وقد جاء هذا الحكم على خلاف الأصل الذي يقضي بأنه لا يحير الشخص على تقديم دليل ضد نفسه. ويحتج على التاجر بالبيانات الواردة في دفاتره التجارية سواء كانت تلك الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة حتى لا يفيد التاجر من عدم انتظام دفاتره، غير أنه إذا كانت دفاتر هذا التاجر منتظمة فلا يجوز لمن يحتج بها أن يجزئ ما ورد فيها باستبعاد ما كان منها مناقضاً لدعواه ليستخلص دليلاً لنفسه، أما إذا كانت تلك الدفاتر غير منتظمة ففي هذه الحالة يمكن لمن يحتج بها أن يجزئ.

س: ما الهدف من نظام السجل التجاري؟

المبحث الثاني: السجل التجاري

ويعرف السجل التجاري بأنه عبارة عن دفتر تفرد فيه لكل تاجر، سواء كان فرداً، أو شركة، صفحة تقيد فيها البيانات الخاصة بالتاجر والنشاط التجاري الذي يمارسه ويهدف نظام السجل التجاري إلى تحقيق غايتين اثنتين:

الأولى: حصر عدد المتاجر والشركات التجارية في البلاد من أجل الوقوف على سير أمورها الاقتصادية.

الثانية: إعطاء الغير الذي يتعامل مع التاجر صورة كاملة عن حالة النشاط التجاري حتى يكون على بينة من أمره.

وتعد ألمانيا من أوائل الدول التي شرعت لنظام السجل التجاري في تقنينها الصادر في سنة ١٨٩٧، ومن بعدها فرنسا بالتقنين الصادر في سنة ١٩١٩، وقد أخذ المشرع المصري بهذا النظام بالقانون رقم ٤٦ الصادر سنة ١٩٣٤

المطلب الأول

س: ما هي وظائف القيد في السجل التجاري؟

١- الوظيفة الإعلامية

أجازت المادة ٣٢/١ من قانون السجل التجاري لكل من له مصلحة، في الاستعلام عن الوضع المالي والتجاري لمن يتعامل معه من التاجر، أن يحصل من السلطة المختصة على مستخرج رسمي من صفحة القيد الخاصة بذلك التاجر، وفي حالة كون التاجر- المستعلم عنه غير مقيد بالسجل، فقد أجازت المادة لصاحب المصلحة إعطائه شهادة تفيد عدم قيد هذا التاجر في السجل التجاري. غير إن ذات المادة حرصاً منها على سمعة التاجر إذا كان قد وقع في برائن الإفلاس، ثم قضى ببرد اعتباره، أو كان قد حجر عليه، ثم قضى برفع هذا الحجر، لم تجز هذه المادة أن يتضمن المستخرج أي بيان عن هذا الإفلاس أو الحجر.

٢- الوظيفة الإحصائية

يحقق القيد في السجل التجاري وظيفة إحصائية، تتمثل في قدرة الدولة في حصر عدد من يحترفون العمل التجاري فيها، بالإضافة إلى الوقوف على حقيقة أوضاعهم المالية، ونوع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين. وحتى يقوم السجل التجاري بهذه الوظيفة على الوجه الأكمل، فقد شدد المشرع على صحة البيانات المقيدة في السجل، وأعطى لموظف السجل سلطة التحقق من هذه البيانات، كما أنه قرر عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه تقديم بيانات غير حقيقية، أو يتقاعس عن تعديل ما يلزم تعديله من بيانات. كما أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة التابع لها التاجر، أن يخطر مكتب السجل التجاري بكافة الأحكام المتعلقة بالتاجر أو التجارة لقيدها، كأن يتم شهر إفلاس التاجر، أو أن يصدر حكم بالحجر عليه، أو يصدر حكم بحل الشركة أو تعيين مصف لها، وكذلك في حالة رد اعتبار التاجر أو رفع الحجر عنه، بالإضافة إلى ما أوجبه قانون السجل التجاري على التاجر من إلغاء القيد في حالة اعتزال التجارة أو وفاته.

٣- الوظيفة الاقتصادية : يترتب على قيد التجار في السجل التجاري، إحاطة الدولة علماً بعدد ونوعية التجار والأنشطة التجارية في الدولة، وأماكن تركيز تلك الأنشطة، الأمر الذي يمكن الدولة من رسم خططها الاقتصادية بصورة حقيقية؛ فتحدد الدولة الأنشطة التي ستتوسع فيها لحاجتها إليها، والأنشطة التي من التصنيع والتوزيع ما يكفيها. أضف إلى ذلك أن وقوف الدولة على حقيقة ونوعية الأنشطة التجارية، يمكنها من معرفة الأنشطة التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، فتهتم بها الدولة وتضع لها الحوافز المناسبة بهدف جذب أكبر قدر من رؤوس الأموال الأجنبية.

٤- الوظيفة القانونية : من الوظائف الهامة التي يحققها القيد في السجل التجاري، هي حجية البيانات المقيمة فيه، بحيث لا يجوز إثبات عكسها، بالإضافة إلى اكتساب الشخص صفة التاجر بمجرد القيد في السجل التجاري. والسؤال الآن هل يحقق القيد في السجل التجاري المصري هذه الوظيفة بهذه الحجية؟ ولا يعني قيد التصرف في السجل التجاري صحة هذا التصرف، فالقيد في السجل التجاري لا يظهر التصرف من أسباب البطلان لو كان التصرف مشوباً بأحد أسباب البطلان. كما أن قيد التصرف في السجل التجاري لا يغني عن القيد في السجلات الأخرى المتعلقة بتلك الواقعة كالقيد في السجل التجاري بالإضافة إلى القيد في سجل الوكلاء التجاريين، كما أن قيد التصرف الوارد على المحل التجاري المشتمل على عناصر خاصة في تسجيلها، كبراءة الاختراع مثلاً، لا يغني قيده في السجل التجاري عن القيد في السجلات الخاصة به.

المطلب الثاني

س: تكلم عن الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري وشروطه؟

أولاً: الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري

تنص المادة ١/٣٠ تجاري على أنه يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل يقيد فيه أسماء التجار أفراداً كانوا أم شركات). وقد حددت المادة الثانية من قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري وهم:

١- الأفراد الراغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري

فيشترط فمن يقيد اسمه في السجل التجاري أن يكون مكتسباً لوصف التاجر طبقاً لما تقضي به المادة ١٠ من القانون التجاري، كما يجب أن يكون هذا الشخص بجانب اكتسابه وصف التاجر أن يكون لديه محل تجاري في داخل جمهورية مصر العربية يباشر فيه تجارته، وبالتالي فلا يكون ملتزماً بالقيد في السجل التجاري الباعة المتجولون

٢- شركات الأشخاص والمساهمة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة

فالشركات جميعها سواء كانت شركات تجارية أو مدنية فإنها طبقاً لنص المادة ٣٠ تجاري تكون ملتزمة بالقيد في السجل التجاري، وفي ذلك تجاوز للفرقة التقليدية بين الشركات المدنية والشركات التجارية المبينة على طبيعة النشاط محل الشركة).

٣- الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطاً تجارياً

يقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة شركات القطاع العام والمؤسسات العامة التي تمارس النشاط التجاري، والحكمة من وراء إلزام الشخص الاعتباري بالقيد في السجل التجاري إنما ترجع إلى تحقيق العلانية في المواد التجارية. ويرى بعض الفقه أن قيد الأشخاص الاعتبارية العامة لم يعد له محل للتطبيق في ظل أحكام القانون التجاري الجديد؛ حيث تنص المادة ٢٠ تجاري على عدم ثبوت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام:

٤- الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارياً

تقوم الجمعيات التعاونية على تقديم الخدمات للجمهور دون أن تهدف من وراء ذلك لتحقيق ربح مادي، ومع هذا فإن هذه الجمعيات التعاونية ما دامت تمارس نشاطاً تجارياً حتى لو لم تكتسب صفة التاجر فإنها طبقاً للمادة الثانية من قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ تلتزم بالقيد في السجل التجاري تحقيقاً للعلانية في المواد التجارية.

٥- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة من

المنشآت الأجنبية

ومن أمثلة هؤلاء وكلاء تسويق السيارات الأجنبية في مصر، فيلتزم هؤلاء الأشخاص بالقيد في السجل التجاري، فضلاً عن قيدهم في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك بوزارة الاقتصاد والتجارة إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

س: ما هي شروط القيد بالسجل التجاري؟

ثانياً شروط القيد بالسجل التجاري : طبقاً لما تقتضي به المادة الثالثة من قانون السجل العيني رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فإنه يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري بالإضافة لكونه من الأشخاص السابق بيانهم ما يلي:

- أن يكون مصرياً.
- وأن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.

ويكفي توافر هذين الشرطين فيمن كان يتمتع بالجنسية المصرية، أما الأجانب غير المصريين فقد أراد المشرع أن يستوثق من النشاط التجاري للأجانب في مصر حتى يضمن سلامة البنيان الاقتصادي للبلاد، فنص في المادة الرابعة من قانون السجل التجاري على شروط يجب توافرها في شأن الأجانب الذين يمارسون التجارة بمصر حتى يتمكنوا من تسجيل أسمائهم بالسجل التجاري وهي: موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقد صدرت لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الوزراء رقم ٢١٠٨ لسنة ١٩٩٧.

المطلب الثاني

س: ماهي أحكام القيد بالسجل التجاري؟

يجب على كل تاجر توافرت فيه الشروط القانونية للقيد بالسجل التجاري أن يقدم طلباً لمكتب السجل التجاري الواقع في دائرة محله التجاري خلال شهر من تاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة في المحل التجاري. ويتم تحرير طلب القيد من نسختين على النماذج المعدة لهذا الغرض وترفق بها المستندات المؤيدة لها وفقاً للمادة ٨ من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري، ويجب أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط، وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها.

بشأن طلبات السجل التجاري والمرفق باللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦، فإنه يجب أن يشمل طلب القيد على بيانات تختلف هذه البيانات على حسب ما إذا كان طالب القيد تاجراً فرداً أو شركة أو فرع أو جمعية تعاونية تباشراً نشاطاً تجارياً أو منشأة تجارية بما عنصر أجنبي، فإذا كان طالب القيد فرداً فإن طلبه **يجب أن يشمل على البيانات الآتية:**

- اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ وحل ميلاده وأهليته التجارية.
- الاسم التجاري، واسم محله التجاري والسمة التجارية إن وجدت ونوع تجارته.
- رأس المال المستثمر في التجارة.
- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر.
- نوع الشركة وعنوانها واسمها أو السمة التجارية إن كانت موجودة.
- الغرض من تأسيس الشركة، وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها داخل مصر وخارجها.
- تاريخ بدء الشركة وإنهاؤها، وتاريخ الترخيص لها بمزاولة مهنة التجارة.
- تاريخ موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
- أسماء وألقاب الشركاء المتضامنين وجنسياتهم وتاريخ ميلاد كل منهم.

س: ما هي سلطة مكتب السجل التجاري في التحقق من صحة البيانات؟

طبقاً لما تقتضي به المادة ٨ من قانون السجل التجاري فإنه من حق مكتب السجل التجاري أن يكلف طالب القيد بتقديم ما يراه لازماً من مستندات تؤيد صحة بيانات طالب القيد في السجل أو التأشير فيه بتغيير أي تعديل يطرأ على بيانات سبق قيدها. كما أن من حق مكتب السجل أن يرفض الطلب المقدم إذا لم تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة، ولكن بشرط أن يكون الرفض مسبباً، وأن يبلغ إلى طالب القيد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ولمقدم الطلب أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية.

ثالثاً: التأشير بتعديل أو تغيير البيانات المقيدة بالسجل:

طبقاً لما تقتضي به المادة ٦/١ من قانون السجل التجاري فإنه يجب على كل من تم قيده بالسجل أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تتطلب ذلك، كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة على مكتب السجل التجاري أن يؤشر من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة يتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهونها.

وهذه الأحكام كما وردت بالمادة السابعة من قانون السجل التجاري هي:

- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.
- أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.
- أحكام إعادة رد الاعتبار.
- أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها، وتعيين المصفيين وعزلهم.

س: ما هي مدة تجديد القيد؟

رابعاً: تجديد القيد

طبقاً لما تقضي به المادة ٤ من قانون السجل التجاري فإن التاجر المقيّد بمكتب السجل التجاري التابع له يلتزم كل خمس سنوات بتجديد قيده بالسجل من تاريخ القي أو من تاريخ آخر تجديد، ويتم تقديم طلب التجديد خلال شهر قبل انتهاء مدة الخمس سنوات من القيد أو التجديد، وتمنح التاجر فرصة أخرى للتجديد إذا فاتته الموعد السابق، وذلك بتقديم طلب التجديد خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء مدة الخمس سنوات بشرط أن يلتزم طالب التجديد مضاعف للقيد. بأداء رسم ويتم محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد انتهاء مدة التسعين يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

س: متى يتم محو القيد؟

خامساً: محو القيد: يتم محو قيد التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري من

السجل التجاري طبقاً للمادة ١٠ من قانون السجل التجاري **وذلك في الأحوال الآتية:**

- اعتزال التاجر للتجارة ومغادرته البلاد نهائياً أو وفاته.
- انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.

وطبقاً للمادة ١١ من قانون السجل التجاري فإنه يتم تقديم طلب المحو خلال شهر من تاريخ الواقعة التي استوجبت المحو

المطلب الثالث

س: ما هي الآثار المترتبة على القيد بالسجل التجاري؟

رتب القانون مجموعة من الآثار على القيد بمكتب السجل التجاري، تنبع هذه الآثار من الوظيفة التي يقوم بها السجل التجاري كأداة إحصاء المعرفة عدد المشروعات التجارية، كما رتب القانون جزاء جنائياً ضد كل من يحاول أن ينال من صدق وأمانة البيانات المدونة بالسجل التجاري، **ونعرض أولاً للآثار التي تترتب على القيد بالسجل التجاري ثم نعرض ثانياً للجزاء الجنائي المطبق على من يدلي ببيانات غير حقيقية للقيد بالسجل التجاري.**

س: ما هي الآثار التي تترتب على القيد بالسجل التجاري؟

يترتب على قيد الشخص بالسجل التجاري اكتسابه صفة التاجر ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى. فالقيد بالسجل التجاري طبقاً للمادة ١٧ تجاري - يعد قرينة على اكتساب الشخص صفة التاجر، غير أن هذه القرينة ليست قاطعة ولكنها تقبل إثبات عكسها. ولم يصل قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بالبيانات المدونة فيه إلى اعتبارها حجة على الغير كما هو الحال في قانون السجل التجاري الفرنسي الصادر في ١٩٥٣/٨/٩. يرتب القيد بالسجل التجاري الحق لصاحب القيد الانتخاب والعضوية بالغرف التجارية، كما يتمتع صاحب القيد بالسجل التجاري بمزايا الصلح الوافي من الإفلاس

س: تكلم عن الجزاء الجنائي لمخالفة أحكام القوانين الخاصة بالسجل التجاري؟

ثانياً: الجزاء الجنائي: رتب قانون السجل التجاري بالمادتين ١٨-١٩ منه بعض الجزاءات الجنائية على مخالفة أحكام القوانين الخاصة بالسجل التجاري، فقد نصت المادة ١٨ من قانون السجل رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ على أنه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين -

كل من ذكر على واجهة محله التجاري أو على إحدى مراسلاته أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسماً تجارياً أو رقماً ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.

كل من يقوم بتنفيذ هذا القانون إذا أفشى سراً (اتصل به بحكم عمله). كما نصت المادة ١٩ من نفس القانون على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية،

بقية المذكرة في مكتبة تبارك أعدت المذكرة على يد أفضل المعيدين أسعار المذكرات عندنا بأسعار الطباعة

مركز تبارك للخدمات التعليمية

خليك مع تبارك

مذكرة الشرح هي مذكرة تحتوي على تلخيص لأهم
الموضوعات التي يشملها الكتاب وذلك بأسلوب علمي مبسط
وبطريقة موجزة سهلة بعيدة عن التطويل الممل أو التقصير
المغل حتى تكون في متناول كل طالب وقد تم التركيز على
أهم المواضيع التي تكون محلا لأسئلة الامتحان دون عناء



للاستفسار: ٠١٠١٢٧٧٧٤٣٥

العنوان: ٤ عطفة الجزائر - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - بجوار الجامع الأزهر



للتواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]
وجروب: [سنتر تبارك (راعي طلبة جامعة الأزهر)]
للاستفسار الاتصال على: 01012777435